

# सुरक्षति\_कारोबार\_ऐन\_२०६३

English title: Secured Transactions Act, 2006

सुरक्षति कारोबार ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ०७ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । ०१ । ०२ । २. सुरक्षति कारोबार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । ०३ । २०६३ सालको ऐन नं. १९ । सुरक्षति कारोबारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: देशको आर्थिक विकासका लागि आर्थिक क्रियाकलापको अधिकतम प्रवर्द्धन गर्न पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । चल सम्पत्तित्थिति राखी गरिने कारोबारलाई सुरक्षति बनाउने सम्बन्धमा एकीकृत कानूनी व्यवस्था गरी त्यस्तो चल सम्पत्तित्थि उपरको दायित्व परपालन गर्ने गराउने व्यवस्था तत्काल गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सुरक्षति कारोबार ऐन, २०६३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अदालत" भन्नाले नेपाल सरकारले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको अदालतको वाणजिय इजलास सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ख) "अधिकारपत्र (इन्स्ट्रुमेन्ट)" भन्नाले प्रतजिजापत्र, वनिमियपत्र वा अन्य वनिमिय अधिकारपत्र सम्झनु पर्छ । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (घ) "अभिलेख" भन्नाले आवश्यकतानुसार हेर्न, देख्न, खोल्न वा प्राप्त गर्न सकिने कसिमिले कुनै लेखित वा वदियुतीय वा अन्य माध्यमद्वारा सञ्चति गरी राखिएको जानकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस ऐन बमोजमिको सूचना समेतलाई जनाउँछ । (ङ) "उपभोग्य वस्तु" भन्नाले व्यक्तित्गित, पारिवारिक वा घरायसी प्रयोजनका लागि उपयोग गरिने जुनसुकै मालसामान सम्झनु पर्छ । तर सो शब्दले क्रमसंख्या अङ्कति सवारी साधनलाई जनाउने छैन । (च) "उपकरण" (इक्वीपमेन्ट) भन्नाले कृषिजन्य उत्पादन, मौज्दातमा रहेको मालसामान वा उपभोग्य वस्तु बाहेकका अन्य मालसामान सम्झनु पर्छ । (छ) "क्रमसंख्या अङ्कति सवारी साधन" भन्नाले धतिो दनि व्यक्तिको मौज्दातमा रहेको बाहेकका अन्य सवारी साधन, सवारी साधनको टेलर, हवाईजहाज वा यन्त्र जडति डुङ्गा सम्झनु पर्छ । (ज) "कृषिजन्य उत्पादन" भन्नाले कृषि व्यवसायमा संलग्न धतिो दनि व्यक्तिको कटान नगरएका रुखबाहेकका देहायका मालसामान सम्झनु पर्छ:- । (१) हुर्केको, हुर्कदै गरेको वा पछि हुर्कने बालीनाली, । (२) पानीमा उत्पादति जलचर, । (३) घरपालुवा पशुपक्षी (भवषियमा जन्मने समेत), । (४) खेतीपातीको सलिसलामा प्रयोग भएको वा सोबाट उत्पादन भएका मालसामानहरु, । (५) बालीनाली वा घरपालुवा पशुबाट उत्पादति तयारी अवस्थामा नपुगेका उत्पादनहरु । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (झ) "खरदि मूल्य सम्बन्धी धतिोको हक (परचेज मनी सेक्युरिटी इन्टरेस्ट)" भन्नाले देहायको हदसम्मको कुनै वस्तुमा रहेको वा कुनै बौद्धिक सम्पत्तित्वा बौद्धिक सम्पत्तिको इजाजतपत्र अन्तर्गत इजाजतवालाको अधिकारमा रहेको कुनै धतिोको हक सम्झनु पर्छ:- । (१) सम्पत्तिको पूरा वा आंशिक मूल्य सुरक्षति गर्न सोको बकिरेताले सो हक लिएको वा आफूसँग नहिति राखेको, वा ।

(२) बकिरेता बाहेक अन्य व्यक्तिले धतिो लनि व्यक्तिलाई सम्पत्तित्वा सोको प्रयोग उपर हक प्राप्त गराउन मूल्य वा प्रतफिल दर्दि नजिले सो सम्पत्तित्थि उपर धतिोको हक लिएको र त्यस्तो मूल्य वा प्रतफिल जुन प्रयोजनको लागि लिएको हो, सो बापत नै प्रयोग गरेको । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (झ१) "चल सम्पत्तित्थि" भन्नाले अचल सम्पत्तित्वा बाहेक जडति सामान, उत्खननको लागि अनुमतप्राप्त खनजि पदार्थ, कटान गरिने रुख लगायत व्यक्तिको कुनै पन प्रकृतिको मूरत वा अमूरत सम्पत्तित्थि सम्झनु पर्छ र सो शब्दले भवषियमा सर्जिना हुने सम्पत्तित्थि, बहीखाता, मालसामान, बैङ्क खाता, धतिोको सम्पत्तित्थिबाट प्राप्त लाभ वा मुलुकबाहिर रहेको चल सम्पत्तित्थि लगायत प्रचलति कानून बमोजमिको चल सम्पत्तित्थि समेत जनाउँछ । (ज) "जडति सामान" (फिक्स्चर) भन्नाले प्रचलति कानून बमोजमि सम्पत्तित्थि सम्बन्धी अधिकार सर्जिना हुने अचल सम्पत्तित्थिमा जडान गरिएको वा जडान गर्ने अभिप्रायले राखिएका मालसामान सम्झनु पर्छ । तर सो शब्दले सजिलै हटाउन वा झकिन् सकिने कारखानाको मेशनि, कार्यालय मेशनि वा घरेलु उपयोगका मालसामानहरु जडति सामानमा पर्ने छैन । (ट) "जमानत" भन्नाले भुक्तानीको दायित्व वा प्रतपित्त्र अन्तर्गत जारी गर्ने व्यक्तिको भुक्तानीको दायित्व जस्ता सहायक दायित्व सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बहीखाता, सुरक्षति बकिरी करार, लेखित, अधिकारपत्र वा अन्य पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । चल सम्पत्तित्थि सम्बन्धमा भुक्तानी गराउन सहयोग पुर्‍याउने दायित्व समेतलाई जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ट१) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ट२) "दर्ता अभिलेख" भन्नाले दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमि खडा गरिएको दर्ता अभिलेख सम्झनु पर्छ । (ठ) "दर्ता कार्यालय" भन्नाले दफा ४ बमोजमि स्थापना भएको सुरक्षति कारोबार दर्ता कार्यालय सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ठ१) "दायित्व परपालन नभएको अवस्था" भन्नाले दायित्व वहन गर्ने व्यक्तिले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धतिो दनि र धतिो लनि व्यक्तित्थि भएको सम्झौताको सर्त अन्तर्गत दायित्व परपालन गर्न नसकेको माननि कुनै अन्य अवस्थालाई समेत जनाउँछ । (ड) "दायित्व वहन गर्ने व्यक्ती" भन्नाले बहीखाता, सुरक्षति बकिरी करार वा अन्य पहिलो संशोधनद्वारा

संशोधति । चल सम्पत्तिका सम्बन्धमा दायित्व पूरा गर्नु पर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ढ) "धतिो लनि व्यक्तति" भन्नाले धतिको सम्झौताबमोजमि धतिको हक प्राप्त गर्ने ऋण वा उधारो दनि व्यक्तति वा बकिरेता वा अन्य व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले बहीखाता वा सुरक्षति बकिरी करार खरदि गर्ने व्यक्तति मालसामान पट्टामा दनि व्यक्तसिमेतलाई जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ण) "धतिो दनि व्यक्तति" भन्नाले आफ्नो वा अन्य कुनै व्यक्तिको दायित्व सुनिश्चिति गर्न धतिको हक सर्जिना गर्ने गरी धतिो दनि व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले बहीखाता धतिो दनि व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति ।

(त) "धतिको सम्पत्तति" भन्नाले धतिको हक सर्जिना गर्न सक्ने चल सम्पत्तिसम्झनु पर्छ । (थ) "धतिो सम्बन्धी सम्झौता" भन्नाले धतिको हकको सर्जिना गर्ने वा सोको व्यवस्था गर्ने सम्झौता सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (द) "धतिको हक (सेक्युरिटी इन्टरेस्ट)" भन्नाले धतिो दनि व्यक्तलि धतिो दिएको चल सम्पत्ततिउपर सम्झौता बमोजमि सर्जिति धतिो लनि व्यक्तिको अधिकार (इन्टरेस्ट) सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बहीखाता हस्तान्तरण गरी लनि व्यक्तिको अधिकार (इन्टरेस्ट) लाई समेत जनाउँछ । (ध) पहिलो संशोधनद्वारा झकििएको । (न) पहिलो संशोधनद्वारा झकििएको । (प) "खरदिकर्ता" (परचेजर) भन्नाले कुनै पनकिसिमिले कुनै सम्पत्ततिप्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ततिमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (फ) "बहीखाता" (एकाउन्ट) भन्नाले अधिकारपत्र वा सुरक्षति बकिरी करारबाट प्रमाणति नभएको, बकिरी गरिएको वा पट्टामा दिएको मालसामान वा प्रदान गरिएको सेवाबापत भुक्तानी पाउने अधिकार सर्जिना गर्ने खाता सम्झनु पर्छ । (ब) "मौज्दातमा रहेको मालसामान" भन्नाले कुनै व्यापार, व्यवसायमा बकिरी वा पट्टामा दनिका लागिराखएका मालसामान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै उद्यम वा व्यवसायमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, अर्ध-तयारी, तयारी वा त्यस्तो उद्यम वा व्यवसायमा प्रयोग गरिएका वा उपभोग गरिएका मालसामानसमेतलाई जनाउँछ । (भ) "मूल्य" भन्नाले सम्झौताबमोजमि दिएको वा दिने प्रतफिल सम्झनु पर्छ । (म) "मालसामान" भन्नाले धतिको हक आबद्ध हुँदा बखत चलरुपमा रहेका सबै प्रकारका वस्तुहरु सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जडति सामान, बकिरी गर्ने प्रयोजनका लागिकटान गरनि रुख तथा कृषजिन्य उत्पादनसमेतलाई जनाउँछ । तर सो शब्दले बहीखाता, सुरक्षति बकिरी करार, मुद्रा, लिखित वा अधिकारपत्रलाई जनाउने छैन । (य) "मालसामानको पट्टा" भन्नाले देहायको मालसामानको पट्टा सम्झनु पर्छ:- । (१) एक वर्षभन्दा बढी समयको लागि गरिएको मालसामानको पट्टा, । (२) अनश्चिति अवधिको लागि दिएको मालसामानको पट्टा, । (३) शुरुमा एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको लागि मालसामानको पट्टा दिएकोमा पट्टा दनि व्यक्तिको सहमतबिमोजमि पट्टा लनि व्यक्तलि मालसामानमा कब्जा प्राप्त गरेको समयबाट एक वर्षभन्दा बढी अवधसिम अवच्छिन्नरुपमा त्यस्तो मालसामान कब्जामा लिएको भएमा, । तर पट्टामा लनि व्यक्तलि त्यस्तो पट्टामा लिएको मालसामान एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि आफ्नो कब्जामा राखेको छैन भने त्यस्तो मालसामान एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि पट्टामा दिएको माननि छैन । (४) कुनै मालसामान एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको लागि पट्टामा दिएको भए तापनिएक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि निवीकरण गर्न सकिने प्रावधान त्यस्तो पट्टामा गरिएको भएमा । (२) "रजष्ट्रार" भन्नाले दफा ४ को उपदफा (३) बमोजमि नयिक्त वा तोकिएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ल) "लयिन होल्डर" भन्नाले देहायका व्यक्तहिनु सम्झनु पर्छ:- ।

(१) अदालत, प्रचलति कानूनबमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारी वा दामासाही सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि दामासाही सम्बन्धी व्यवसायीको आदेशबाट धतिो लनि व्यक्तिको धतिको सम्पत्ततिमा हक प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो धतिको सम्पत्तति कब्जा गर्न पाउने अधिकार प्राप्त व्यक्तति, । (२) कुनै धतिको सम्पत्ततिमा नयिन्तर्ण राख्ने व्यक्ततिबाहेक कानूनको कार्यान्वयनको सलिसलामा धतिो लनि व्यक्तिको धतिको सम्पत्ततिमा अधिकार प्राप्त गर्ने अन्य व्यक्तति । (व) "लिखित" भन्नाले मालसामानको ढुवानी वा भण्डारणको व्यवसाय गर्ने व्यक्तलि जारी गरेको बाहकपत्र (बलि अफ लेडिङ्ग), गोदामघर, दाखलिा रसदि जस्ता हकको लिखित वा भरपाई सम्झनु पर्छ । (श) "लाभ" (प्रोसडिस) भन्नाले देहाय बमोजमिको काम कारबाहीबाट प्राप्त भएको वा हुने लाभ सम्झनु पर्छ:- । (१) धतिको सम्पत्ततिको बकिरी, पट्टा, इजाजतपत्र, वनिमिय वा अन्य कुनै कसिमिले हुने हक हस्तान्तरणबाट भएको कुनै पनकि कसिमिको प्राप्तति । (२) धतिको सम्पत्तिका सम्बन्धमा सङ्कलन वा वतिरणबाट भएको कुनै पनकिप्राप्तति । (३) धतिको सम्पत्ततिबाट सृजिति अधिकार, । (४) धतिो सम्पत्ततिको मूल्यको हदसम्म धतिोमा हुन गएको हानि नोक्सानी, तरुटी वा धतिको सम्पत्ततिको शर्तको उल्लंघनबाट उत्पन्न भएको हानि नोक्सानी बापतको दाबी, । (५) धतिको सम्पत्ततिको मूल्यको हदसम्म तथा धतिो दनि व्यक्तति वा धतिो लनि व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने हदसम्म धतिोमा हुन गएको हानि नोक्सानी वा क्षतीको कारणबाट वा धतिको सम्पत्ततिको शर्तको उल्लंघन भएको कारणबाट प्राप्त हुने भुक्तानी योग्य बीमा रकम । (ष) "नगद लाभ" भन्नाले मुद्रा, चेक वा नकिषेप जस्ता लाभ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस्तै प्रकारका अन्य नगद लाभसमेतलाई जनाउँछ । (स) "सङ्केत चनिह" भन्नाले हस्ताक्षर गर्ने पक्षको पहचान गर्ने वा अभलिखको आधिकारकिता ग्रहण वा स्थापति गर्ने उद्देश्यले कुनै पनकिभाध्यमबाट नाम वा सङ्केत ग्रहण वा कार्यान्वयन गर्ने काम सम्झनु पर्छ । तर सो शब्दले हातले नै हस्ताक्षर गर्नु पर्ने बाध्यतालाई जनाउने छैन । (ह) "सम्पत्ततिप्राप्त गर्ने कार्य" भन्नाले खरदिकर्ता, दान प्राप्त गर्ने, धतिो लनि वा बन्धकी लनि व्यक्तिका रुपमा सुरक्षण प्राप्त गर्ने व्यक्तलि सम्पत्ततिलि वा अन्य कुनै स्वेच्छकि

कारोबारबाट सम्पत्ति उपर हक सृजना गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (क) "सूचना" भन्नाले दर्ता कार्यालयमा दर्ता गरिएको वा दर्ताको लागि पेश गरिएको अभिलेख सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दर्ता गरिएको वा दर्ताको लागि पेश गरिएको संशोधन, नरिन्तरताको विवरण र समाप्तिको विवरण समेतलाई जनाउँछ । (त्र) "सुरक्षित बिक्री करार" भन्नाले मालसामान वा पदार्थमा लिएको मालसामान उपर ऋण दायित्व तथा धतिको हक सृजना गर्ने अभिलेख सम्झनु पर्छ । (ज) "हस्तान्तरण" भन्नाले एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पूर्ण वा आंशकिरुपमा हस्तान्तरण हुने बहीखाता, सुरक्षित बिक्री करार, अधिकारपत्र, लिखितमा रहेको भुक्तानीको अधिकार वा भुक्तानी पाउने अन्य अधिकार सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(क) "हस्तान्तरण गरी दिने व्यक्ति" भन्नाले बहीखाता धतिको रूपमा हस्तान्तरण गरी दिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) "हस्तान्तरण गरी लिन व्यक्ति" भन्नाले बहीखाता धतिको रूपमा हस्तान्तरण गरी लिन व्यक्ति सम्झनु पर्छ । ३. यो ऐन लागू हुने: (१) देहायका कारोबारका सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुनेछ:- । (क) धरौटी (प्लेज), बन्धकी (हाइपोथेकिसन) तथा हायर पर्चेज लगायत धतिको सम्पत्तिबाट दायित्व सुरक्षित गर्ने प्रयोजनका लागि गरिने सम्पूर्ण कारोबार, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "बन्धकी (हाइपोथेकिसन)" भन्नाले चल सम्पत्तिको बन्धकी सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) दायित्वको सुरक्षा गर्ने वा नगर्ने जुनसुकै उद्देश्यले गरिने बहीखाताको बेचबिखन, र । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) दायित्व सुरक्षित गर्ने वा नगर्ने जुनसुकै उद्देश्यले गरिने मालसामानको पट्टा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) देहाय बमोजिमको धतिको सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुनेछ:- । (क) धतिको हक सर्जिना हुँदा बखत धतिको सम्पत्तिको रूपमा रहेको अधिकारपत्र लगायतका चल सम्पत्ति नेपालमा रहेको भएमा, । (ख) नेपालमा रहने आधार देखिएको चल सम्पत्ति वा त्यस्तो सम्पत्ति सामान्यतया एकभन्दा बढी मुलुकमा प्रयोगमा आउने गरेको र सो सम्पत्ति धिती दिने व्यक्ति नेपालमा बसोबास गरी त्यस्तो धिती नेपालमा रहेको भएमा, वा । (ग) धतिको सम्पत्तिको रूपमा रहेको बहीखाता लगायतका चल सम्पत्ति र त्यस्तो धतिको सम्पत्ति नेपालमा रहेको भएमा । (२) पक्षहरुका बीचमा भएको समझौतामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वा धतिको सम्पत्तिमा स्वामित्वको अधिकार धिती लिन वा धिती दिने व्यक्ति जोसँग रहेको भए तापनि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (१) र (१क) मा उल्लेखित कारोबार र धतिको सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुनेछ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (१), (१क) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कारोबारका सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुने छैन:- । (क) कर्मचारीको क्षतिपूर्तिको दाबीको हस्तान्तरण । (ख) कुनै व्यवसायको बिक्रीको सलिसलामा सो व्यवसायसँग सम्बन्धित बहीखाता वा सुरक्षित बिक्री करारको बिक्री भएको रहेछ भने त्यस्तो बिक्री सम्बन्धमा । (ग) सङ्कलनको प्रयोजनको लागि हस्तान्तरण गरिएको बहीखाता, सुरक्षित बिक्री करार वा अधिकारपत्र सम्बन्धमा, र । (घ) कुनै करार अन्तर्गत परिपालन गर्नु पर्ने समेत दायित्व भएको हस्तान्तरण गरी लिन व्यक्ति सोही करार अन्तर्गत भुक्तानी पाउने अधिकारको हस्तान्तरण सम्बन्धमा । परिच्छेद-२ । सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी दर्ता कार्यालयको स्थापना र सञ्चालन । ४. दर्ता कार्यालयको स्थापना: (१) यस ऐनबमोजिमको सूचनाहरु दर्ता गर्नको लागि नेपाल सरकारले सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय नाम गरेको एउटा दर्ता कार्यालयको स्थापना गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता कार्यालयको स्थापना नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम सूचनाहरु दर्ता गर्ने काम गर्नको लागि कुनै कार्यालयलाई तोक्न सक्नेछ । (३) दर्ता कार्यालयको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्रद्वारा द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको कर्मचारीलाई रजिष्ट्रारको रुपमा नियुक्ति गर्न वा तोक्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त वा तोकिएको रजिष्ट्रारले यस ऐन बमोजिम तोकिएका काम तथा कर्तव्य पूरा गर्नु पर्नेछ । ५. दर्ता कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) दर्ता कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सूचना वा सूचनासँग सम्बन्धित कुनै संशोधन, सूचनाको नरिन्तरता सम्बन्धी विवरण, सूचनाको समाप्ति सम्बन्धी विवरण, त्रुटी सच्याउने विवरण तथा लयिन होल्डरको हक सम्बन्धी सूचनाहरु दर्ता गर्नका । लागि विद्युतीय प्रविधिद्वारा सञ्चालन हुने गरी दर्ता अभिलेख खडा गर्ने र सोको सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने । (ख) कुनै पक्ष व्यक्ति अनुरोध गरेमा नजिलाई यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम दर्ता कार्यालयको अभिलेखबाट जानकारी उपलब्ध गराउने । (ग) प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने । (२) दर्ता कार्यालयले गर्ने कुनै वा सबै काम कारबाही गर्नका लागि नेपाल सरकारले कुनै नजिली निकायसँग समझौता गरी त्यस्तो निकाय मार्फत दर्ता कार्यालयले गर्नु पर्ने काम कारबाही पूरा गर्न आवश्यकता अनुसार सहयोग लिन सक्नेछ । दर्ता कार्यालयले त्यस्तो निकायसँग समझौता गर्नु अघि त्यस्तो निकाय देहाय बमोजिम सक्षम भए नभएको कुरामा ध्यान दिनु पर्नेछ:- । (क) सूचना दर्तासम्बन्धी काममा दर्ता कार्यालयलाई सघाउ पुर्‍याउन त्यस्तो निकायसँग आवश्यक साधन, जनशक्ति, आर्थिक तथा प्राविधिक साधन पर्याप्त भए नभएको, । (ख) दर्ता कार्यालयले राखेको विद्युतीय रजिष्ट्रीमा उपयुक्त व्यावसायिक प्रचलन अनुरूप पहुँच राख्न सक्ने क्षमता भए नभएको । ६. कार्यालयको सूचनामा पहुँचको अधिकार: (१) यस ऐनबमोजिम दर्ता भएको सूचनासँग सम्बन्धित जानकारी सार्वजनिक अभिलेखको रुपमा रहनेछ । (२) दर्ता कार्यालयले सूचनाका सम्बन्धमा कुनै ढाँचा वा माध्यमद्वारा तयार पारेको सूचिपत्रहरु तथा अन्य अभिलेखहरुसमेत सार्वजनिक अभिलेखको रुपमा रहनेछ । (३) प्रत्येक व्यक्तिलाई दर्ता कार्यालयमा रहेको उपदफा (१) वा (२)

बमोजमिका अभलिख हेरने र सोको आवश्यक प्रतलिपिप्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । ७. प्रारम्भिक सूचनाका वषियवस्तुहरु: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) प्रारम्भिक सूचनामा कम्तीमा देहायका वविरण उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ:- । (क) धतिो दनि व्यक्तिको नाम, ठेगाना र अन्य वविरण, । (ख) धतिो लनि व्यक्तवा नजिको प्रतनिधिको नाम, ठेगाना र अन्य वविरण, । (ग) धतिको सम्पत्तिसँग सम्बन्धति वविरण, ।

तर त्यस्तो प्रारम्भिक सूचना उत्खननको लागि अनुमतप्राप्त खनजि पदार्थ, कटान गरनि रुख वा धतिको सम्पत्तमा जडति सामानसँग सम्बन्धति भएमा सम्बन्धति अचल सम्पत्तिको वविरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । क्रमसङ्ख्या अङ्कति सवारी साधनलाई सोको क्रमसङ्ख्याको आधारमा वा सामान्य तरिकाले उल्लेख गर्न सकनिछ । (घ) तोकिए बमोजमिका अन्य वविरण । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) धतिो लनि व्यक्तवा नजिले अख्तियारी दिएको व्यक्तिले नजिको तर्फबाट यस ऐन बमोजमि प्रारम्भिक सूचना दर्ता कार्यालयमा दर्ता गर्न सकनेछ । (३) धतिो दनि व्यक्तिले धतिो सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न गरेको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित धतिको सम्पत्तिर त्यस्तो धतिको सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभका सम्बन्धमा सो सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था भएको वा नभएको जेसुकै भए तापनित्यस्तो धतिको सम्पत्ति वा सोबाट प्राप्त लाभसँग सम्बन्धति प्रारम्भिक सूचना वा संशोधन दर्ता समेतको काम गर्न पाउने गरी अख्तियारी प्रदान गरेको माननिछ । (४) यस दफा बमोजमि प्रारम्भिक सूचना धतिसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न हुनु अगावै वा धतिको हक आबद्ध हुनु अगावै दर्ता गर्न सकनिछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (५) प्रारम्भिक सूचनामा भएको जानकारी दर्ता अभलिखमा राखिएको मतिर समयपछि भान्य हुनेछ । ८. सूचना अमान्य नहुने वा असर नपर्ने: (१) धतिो दनि व्यक्तिको यथार्थ वविरणको प्रयोग गरी दर्ता अभलिखमा खोजी गर्दा सूचनामा भएको जानकारी प्राप्त गर्न सकनि भएमा धतिो दनि व्यक्तिको वविरणमा धतिो सम्बन्धी सम्झौतामा फरक नपर्ने सामान्य त्रुटि भए तापनित्यस्तो सूचना मान्य हुनेछ । (२) धतिो दनि व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धमा सूचनामा भएको कुनै सामान्य त्रुटिले सही पहिचान उल्लेख भएको अन्य धतिो दनि व्यक्तिको हकमा सूचना प्रभावकारी हुने कुरामा असर पार्ने छैन । (३) धतिो दनि व्यक्तिको पहिचानको त्रुटि बाहेक दफा ७ को उपदफा (१) बमोजमि सूचनामा उल्लेख गर्नु पर्ने कुनै जानकारीमा भएको सामान्य त्रुटिले दर्ता अभलिखमा मनासबि रूपमा खोजी गर्ने व्यक्तिलाई भ्रममा पार्ने स्थिति नभएसम्म त्यस्तो सूचनाको प्रभावकारितामा कुनै असर पार्ने छैन । (४) धतिको सम्पत्तिको वविरणमा कुनै त्रुटि भई त्यस्तो सम्पत्तिको सम्बन्धमा सूचना प्रभावकारी नभएको कारणले सूचनामा पर्याप्त रूपमा उल्लेख भएको अन्य धतिको सम्पत्तिको हकमा सूचना प्रभावकारी हुने कुरामा असर पार्ने छैन । ९. सूचनाको परिवर्तनबाट उत्पन्न असर: (१) धतिको सम्पत्ति बिक्री, वनिमिय गरिएको, पट्टा वा इजाजतमा दिएको वा कुनै पनकिसिमिले हस्तान्तरण गरिएको भएमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । धतिो लनि व्यक्तिले त्यसरी हस्तान्तरण भएको कुरा थाहा पाएको वा सो हस्तान्तरण गर्न मज्जुरी दिएको भए तापनिसो धतिको सम्पत्तिको सम्बन्धमा दर्ता गरिएको सूचना त्यस्तो हस्तान्तरणपछि पनि भान्य रहिरहनेछ ।

(२) यस ऐन बमोजमि दर्ता गरिएको सूचना गम्भीर रुपमा भ्रमपूर्ण हुने गरी धतिो दनि व्यक्तिले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेमा पनित्यस्तो नाम परिवर्तन गरेको मतिभिन्दा अगाडि वा सो मतिले चार महिना अवधभित्ति धतिो दनि व्यक्तिले प्राप्त गरेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा धतिको हक परपिक्व गराउन दर्ता गरेको त्यस्तो सूचना मान्य रहिरहनेछ । नाम सच्याउने प्रयोजनका लागि नाम परिवर्तन गरिएको चार महिनाभित्ति त्यस्तो संशोधन पेश गरी सो नाम सच्याएमा मात्र नाम परिवर्तन गरिएको चार महिनापछि धतिो दनि व्यक्तिले प्राप्त गरेको धतिको सम्पत्तमा धतिको हक परपिक्व गर्न त्यस्तो सूचना मान्य रहिरहेको माननिछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि धतिो दनि व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै सूचना दर्ता गरसिकेपछिको परस्थितिमा भएको परिवर्तनले सो सूचनालाई गम्भीररुपमा भ्रमपूर्ण बनाएको अवस्थामा समेत सो सूचना मान्य रहिरहनेछ । १०. सूचनाको अवधिर सोको समाप्तिबाट पर्ने असर: (१) यस ऐन बमोजमि दर्ता गरिएको सूचना दर्ता गरेको मतिले पाँच वर्षको अवधसिम बहाल रहनेछ । यसरी दर्ता गरिएको सूचनाको अवध समाप्त हुनु अगावै नरिन्तरताको वविरण दर्ता नगरिएमा त्यस्तो सूचना पाँच वर्षको अवध समाप्त भएपछि भान्य हुने छैन । (२) दर्तावनि नै धतिको हक परपिक्व भएकोमा बाहेक सूचना बहाल रहने समयावध समाप्त भएपछि सूचना अमान्य हुनेछ र सो सूचनाबाट परपिक्व गराइएको धतिको हक अपरपिक्व हुनेछ । (३) सूचना बहाल रहने समयावध समाप्त भएको कारणले कुनै धतिको हक अपरपिक्व भएमा त्यस्तो सूचना पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । सूचनाको अवध समाप्त भएपछि मूल्य तरि धतिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिका वरिद्ध धतिको हक कुनै पनित्यस्थामा परपिक्व भएको माननि छैन । ११. सूचनामा उल्लिखित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । धतिो लनि व्यक्तिको नाम: (१) यस ऐन बमोजमि दर्ता गरिएको प्रारम्भिक सूचना वा संशोधनको सूचनामा जसको नाम धतिो लनि व्यक्तवा नजिको प्रतनिधि भनी जनिएको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई सो सूचनामा उल्लिखित धतिो लनि व्यक्त भनिनिछ । (२) संशोधनको सूचनाद्वारा उपदफा (१) बमोजमिको धतिो लनि व्यक्तलाई नाम संशोधन गरी नहटाएसम्म त्यस्तो व्यक्तनै धतिो लनि व्यक्तिको रुपमा कायम रहिरहनेछ । १२. सूचनामा संशोधन: (१) प्रारम्भिक सूचना एक वा एकभन्दा बढी संशोधनहरुबाट संशोधति हुन सकनेछ । प्रारम्भिक सूचनाको संशोधनको सूचनामा देहायका कुराहरु समावेश भएको हुनु पर्नेछ:- । (क) दर्ता नम्बरबाट प्रारम्भिक सूचनाको पहिचान गरिएको हुनु पर्ने, । (ख) संशोधनको अख्तियारी दनि सूचनामा उल्लिखित धतिो लनि व्यक्तिको पहिचान गरिएको हुनु पर्ने, । (ग) सूचनालाई संशोधन गर्न खोजिएको कुरा स्पष्ट रुपमा खुलाइएको हुनुपर्ने, ।

(घ) सूचनाको संशोधन भएको कुरा देखाउने गरी सूचनालाई पूर्णरूपमा पुनलेखन गरी प्रारम्भिक सूचनामा खुलाउनु पर्ने सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति ।

(२) सूचनाले समेटेको धतिको सम्पत्तमा थप हुने गरी वा कुनै धतिो दनि व्यक्तिलाई सूचनामा समावेश गर्ने गरी सूचनामा गरिएको संशोधन त्यस्तो संशोधनबाट असर पर्ने धतिो दनि व्यक्तिले अख्तियारी दिएको भए मात्र मान्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२क) धतिको लाभका सम्बन्धमा सम्झौता गरिसकेपछि सो सम्झौतामा उल्लिखित धतिको सम्पत्ततिथिा सोबाट प्राप्त लाभलाई समेट्ने गरी संशोधन दर्ता गर्न पाउने गरी धतिो दनि व्यक्तिले अख्तियारी दिएको मानिन्छ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (४) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (५) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (६) धतिको सम्पत्ततिथिा गर्ने संशोधन दर्ता गरिएको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । मतिर समयदेखि थप गरिएको धतिको सम्पत्तिको हकमा सो संशोधन मान्य हुनेछ । (७) धतिो दनि व्यक्ततिथिा गर्नका लागि संशोधन दर्ता गरिएको भए सो संशोधन दर्ता गरिएको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । मतिर समयदेखि थप गरिएको धतिो दनि व्यक्तिको हकमा सो संशोधन मान्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (८) उपदफा (७) बमोजिमको संशोधन बाहेकको अन्य संशोधनको सूचनामा उल्लिखित प्रत्येक धतिो दनि व्यक्तिले त्यस्तो संशोधन दर्ता गर्न अख्तियारी दिएको अवस्थामा मात्र नजिको हकमा सो संशोधन मान्य हुनेछ । (९) सूचनामा उल्लिखित धतिो लनि सबै व्यक्तहिरुलाई सो सूचनाबाट बाहेक गर्ने वा त्यसरी बाहेक गरिएका धतिो लनि व्यक्तहिरुको सट्टा नयाँ धतिो लनि व्यक्तिको नाम सूचनामा उल्लेख नगर्ने वा त्यस्तो सूचनामा उल्लिखित धतिो दनि सबै व्यक्तहिरुको नाम हटाउने वा त्यसरी हटाइएका धतिो दनि व्यक्तिको सट्टा नयाँ धतिो दनि व्यक्तिको नाम पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । सूचनामा उल्लेख नगर्ने गरी भएको संशोधन अमान्य हुनेछ । (१०) संशोधनको दर्ताले कुनै पनिसूचनाको बहाली अवधिलाई विस्तार गर्ने छैन । १३. सूचनाको नरिन्तरता: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) दर्ता नम्बरबाट प्रारम्भिक सूचनाको पहिचान हुने विवरण उल्लेख गरी दर्ता भएको नरिन्तरताको विवरणले सूचनाको बहाली अवधिविस्तार गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) सूचनाको अवधिसमाप्त हुनुभन्दा छ महिना अगावै यस ऐन बमोजिम सूचना बहाल रहने अवधतिथिा गर्न नरिन्तरताको विवरण दर्ता गर्न सकिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजिम म्यादभित्तै नरिन्तरताको विवरण दर्ता गरिएमा त्यस्तो विवरण दर्ता नगरिएको भए सो सूचना जुन मतिमा समाप्त हुने थियो सोही मतिदिखि पाँच वर्षको अवधिसम्म त्यस्तो सूचना बहाल रहनेछ । (४) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (५) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । १४. सूचनाको समाप्ति: (१) देहायका कुराहरु खुलाई समाप्तिको विवरण दर्ता गरी सूचनाको प्रभावकारिता अन्त्य गर्न सकिन्छ:- । (क) दर्ता नम्बरबाट प्रारम्भिक सूचनाको पहिचान गरिएको, । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (ग) दर्ता गर्ने अख्तियारी दनि धतिो लनि व्यक्तिको हकमा सो सूचना प्रभावकारी नभएको भन्ने कुरा खुलाईएको ।

(२) देहायका अवस्था पूरा भएमा धतिो दनि व्यक्तिले धतिो लनि व्यक्तिसँग लिखित माग गरेमा त्यस्तो माग प्राप्त गरेको बीस दिनभित्तै धतिो लनि भनी सूचनामा जनिएको व्यक्तिले समाप्तिको विवरण दर्ता गर्नुपर्नेछ:- । (क) कुनै पनिसुरक्षित दायित्व तर्नि बाँकी नरहेको र पेश्की दनि, दायित्व बहन गर्ने वा कुनै कसिमिको मूल्य चुक्ता गर्ने प्रतबिद्धता नगरेको, वा । (ख) धतिो दनि व्यक्तिले प्रारम्भिक सूचना दर्ता गर्न अख्तियारी नदिएको, वा । (ग) सूचनामा समाविष्ट बकिरी गरिसकेको बहीखाता वा सुरक्षित बकिरी करारका सम्बन्धमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्ततिथिा त्यस्तो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अन्य व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व पूरा गरिसकेको पहिलो संशोधनद्वारा थप । र थप बहीखाता बकिरी सम्बन्धी कुनै प्रतबिद्धता बाँकी नरहेको । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (३) समाप्तिको विवरणको दर्ता त्यस्तो विवरणको जानकारी दर्ता अभिलेखमा राखिएको मतिर समयपछि मान्य हुनेछ । १५. सूचनाको प्रभावकारिता: (१) रजिष्ट्रारले देहायको अवस्था भएमा दर्ता अभिलेखमा दर्ता गर्न खोजिएको कुनै सूचना दर्ता गर्नुपर्नेछ:- । (क) दर्ताका लागि कुनै शुल्क बुझाउनु पर्ने भएमा सोको भुक्तानी गरेको वा दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम भुक्तानीको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको, । (ख) दर्ताका लागि यस ऐन बमोजिम प्रविष्टि गर्नुपर्ने प्रत्येक सूचना दर्ता अभिलेखमा प्रविष्टि गरेको, वा । (ग) दर्ता कार्यालयले तोकेका अन्य सूचना दर्ता अभिलेखमा प्रविष्टि गरेको । (२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता गर्न खोजिएको कुनै सूचना दर्ता अभिलेखमा दर्ता हुन नसकेमा सो कुराको जानकारी सूचना दर्ता गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई वदियुतीय माध्यमबाट तत्काल दनि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । (३) यस ऐन बमोजिम दर्ता गरेको सूचनाको हदसम्म मात्र त्यसरी दर्ता गरिएको सूचना प्रभावकारी हुनेछ । (४) दर्ता अभिलेखमा सूचना दर्ता भएपछि धतिो लनि व्यक्तभनी सूचनामा पहिचान गरिएको व्यक्तिलाई देहायका विवरण खुलाई सोको जानकारी तत्काल पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ:- । (क) सूचनाको विवरण, । (ख) दर्ता अभिलेखमा सूचना दर्ता भएको मतिर समय, र । (ग) प्रारम्भिक सूचनाको हकमा सूचनाको दर्ता नम्बर । १६. गलत ढङ्गले दर्ता गरिएको सूचनासम्बन्धी दाबी: (१) कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो नाममा दर्ता कार्यालय समक्ष दर्ता भएको कुनै सूचना यथार्थमा आधारित नभएको वा गलत ढङ्गले दर्ता गरिएको भन्ने लागेमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो सूचना सच्याउनको लागि दर्ता कार्यालयमा देहायका कुरा खुलाई सच्याउने विवरण दर्ता गर्न सक्नेछ:- । (क) प्रारम्भिक सूचनाको दर्ता नम्बरबाट सो विवरणसँग सम्बन्धित अभिलेखको पहिचान भएको कुरा, । (ख) सो विवरण सच्याउने विवरण भएको कुरा, र ।

(ग) कुन आधारमा सो व्यक्तिलाई सो अभिलेख अयथार्थ हो भन्ने लागेको हो त्यस्तो आधार र सो व्यक्तिलाई अयथार्थ हटाउन सो अभिलेखमा कसरी संशोधन

गरनुपर्छ भन्ने लागेको छ सो कुरा वा कुन आधारमा सो व्यक्तिलाई सो अभिलेख गलत ढङ्गले दर्ता गरिएको हो भन्ने लागेको हो सोको आधार । (२) यस दफा बमोजमि दर्ता भएको सच्याउने विवरणको दर्ताले सूचनाको प्रभावकारितामा कुनै असर पार्ने छैन । १७. दर्ता कार्यालयको दायित्व: (१) दर्ता कार्यालयले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दर्ता अभिलेखमा दर्ता भएको प्रत्येक सूचनाका सम्बन्धमा देहाय बमोजमि गरनुपर्नेछ:- । (क) दर्ता गरिएका प्रत्येक अभिलेखलाई छुट्टाछुट्टै दर्ता नम्बर दनि पर्ने । (ख) प्रत्येक अभिलेखलाई दिएको दर्ता नम्बर, दर्ताको मतिरि समय समेत खुलेको अभिलेख खडा गरी राख्नु पर्ने । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दर्ता अभिलेखको सूचना खोजी गर्नको लागि पहुँचयुक्त बनाउने । (२) दर्ता कार्यालयले पहिलो संशोधनद्वारा थप । दर्ता अभिलेखमा प्रारम्भिक सूचनालाई धति दनि व्यक्तिको नामबाट दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ । (३) दर्ता कार्यालयले पहिलो संशोधनद्वारा थप । दर्ता अभिलेखमा प्रारम्भिक सूचना तथा सोसँग सम्बन्धति सबै अभिलेखहरूलाई एक आपसमा आबद्ध हुने कसिमिबाट दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ । (४) दर्ता कार्यालयले पहिलो संशोधनद्वारा थप । दर्ता अभिलेखमा क्रमसंख्या अङ्कति सवारी साधनको क्रमसंख्या उल्लिखित सूचनाको सम्बन्धमा क्रमसंख्या अङ्कति सूची खडा गरी राख्नु पर्नेछ । (५) दर्ता कार्यालयले पहिलो संशोधनद्वारा थप । दर्ता अभिलेखमा म्याद व्यतति भएको सूचनाहरूको अभिलेख म्याद व्यतति भएको मतिलि दश वर्षसम्म सुरक्षति राख्नु पर्नेछ । (६) रजिष्ट्रारले दफा १५ को उपदफा (१) बमोजमि भएमा दर्ता गर्न खोजिएको सूचना दर्ता अभिलेखले स्वीकार गर्ने र यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक दर्ता गरिएको कुनै सूचना संशोधन नहुने वा दर्ता अभिलेखबाट नहटाइने व्यवस्था गरनुपर्नेछ । १८. दर्ता अभिलेखबाट सूचना प्राप्त गर्न सक्नि: (१) सूचना खोजी गर्ने व्यक्तिले दर्ता अभिलेखको सूचना देहायका आधारमा प्राप्त गर्न सक्नेछ:- । (क) धति दनि व्यक्तिको पहिचानबाट, । (ख) क्रमसंख्या अङ्कति सवारी साधनको क्रमसंख्याबाट, वा । (ग) प्रारम्भिक सूचनाको दर्ता नम्बरबाट । (२) यस दफा बमोजमिको सूचनाको जानकारी प्राप्त गर्न तोकिए बमोजमिको शुल्क लाग्नेछ । (३) दर्ता कार्यालयले उपयुक्त माध्यमबाट सूचना वा जानकारी सम्प्रेषण गर्न सक्नेछ । (४) सूचनाको प्राप्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १९. दर्ता शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) प्रारम्भिक सूचना, संशोधनको सूचना, नरिन्तरताको विवरण वा समाप्तिको विवरण दर्ताको लागि तोकिए बमोजमिको शुल्क लाग्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । वदियुतीय प्रविधिको उपयोग गरी अभिलेख खोजी गरेबापत कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन । (३) यस ऐन बमोजमि उपलब्ध गराइएका अन्य सेवाहरूका लागि कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन ।

(४) रजिष्ट्रारले दर्ता कार्यालयबाट उपलब्ध गराइने सेवा उपभोग गर्ने व्यक्तिको खाता खडा गरी त्यस्तो सेवाबापत लगाइएको शुल्क आवधिकरुपमा भुक्तानी गर्नेसम्बन्धी कार्यवधिति गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । धतिको हकसम्बन्धी व्यवस्था । २०. धतिको हक: (१) उपदफा (२) को अधीनमा रही यस ऐनबमोजमि कुनै पनि व्यक्तिले धतिको हक दनि र लनि सक्नेछ । यसरी धतिको हक दाँदि लाँदा कुनै धतिको सम्पत्तमाथि एकभन्दा बढी व्यक्तिको धतिको हक समेत सृजना हुने गरी धतिको हक दनि र लनि सक्नेछ । (२) धति दनि व्यक्तिसँग रहेको उपभोग्य वस्तुमाथि खरिद मूल्य सम्बन्धी धतिको हक (परचेज मनी सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट) बाहेकका अन्य धतिको हक सृजना गर्न सक्ने छैन । (३) धतिको सम्पत्तप्रयोग गर्ने, भोग गर्ने बकिरी गर्ने, वनिमिय गर्ने मश्रिति गर्ने वा अन्य कुनै पनि किसिमिले हक हस्तान्तरण गर्ने अधिकार धति दनि व्यक्तिसँग रहेको कारणले मात्र धतिको हक अमान्य भएको मानिने छैन । २१. सुरक्षति दायित्व: (१) दफा २० बमोजमि सृजना भएको धतिको हकले पहिलो संशोधनद्वारा थप । धति सम्बन्धी समझौतामा उल्लिखित अधिकतम रकम र एक वा एकभन्दा बढी सामान्य वा विशेष रुपमा उल्लेख गरिएका दायित्वहरू सुरक्षति गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सुरक्षति दायित्व मौद्रिक वा गैर मौद्रिक हुन सक्नेछ । (३) धतिको हकले भावी दायित्व पनि सुरक्षति गर्न सक्नेछ । त्यस्तो दायित्व बाध्यात्मक, शर्त सहतिको वा स्वेच्छिक हुन सक्नेछ । (४) धतिको हकले पहिले नै कायम रहेका दायित्वहरूलाई समेत सुरक्षति गर्न सक्नेछ । २२. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । धतिको सम्पत्तिको विवरण: दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमि पहिचान हुने गरी उपभोग्य वस्तु बाहेक अन्य कुनै धतिको सम्पत्तिको विवरण दिएको त्यस्तो विवरणलाई पर्याप्त मानिनेछ । तर उपभोग्य वस्तुको धति सम्बन्धी समझौताको हकमा त्यस्तो वस्तुको मूल विवरण अनिवार्य रुपमा उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । २३. धतिसम्बन्धी समझौताको प्रभावकारिता: (१) धति सम्बन्धी समझौता अभिलेखको रुपमा रहनेछ । धति सम्बन्धी समझौता एक वा एकभन्दा बढी अभिलेखको रुपमा राख्न सक्नेछ । (२) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक धति सम्बन्धी समझौताका शर्तहरू अनुरूप सो समझौताका पक्षहरू, धतिको सम्पत्तप्राप्तकर्ता, साहु तथा लयिन होल्डर समेतका हकमा लागू हुनेछ । (३) धति सम्बन्धी समझौता एक वा एकभन्दा बढी धतिको हकसँग सम्बन्धति हुन सक्नेछ । २४. धति लनि व्यक्तिको कब्जामा रहेको धतिको सम्पत्त: (१) धति लनि व्यक्तिले आफ्नो जग्गामा र संरक्षणमा रहेको धतिको सम्पत्ततिपर मनासबि रेखदेख पुर्याउनु पर्नेछ । (२) धतिको सम्पत्तति धति लनि व्यक्तिको जग्गामा रहेको अवस्थामा अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक देहायका कुरामा देहाय बमोजमि हुनेछ:- ।

(क) धतिको सम्पत्तिको बीमाबापतको खर्च र सो सम्पत्तिसँग सम्बन्धति कर वा शुल्क लगायत मनासबि माफिकको खर्चको भुक्तानी गर्ने दायित्व धति दनि व्यक्तिको हुने र त्यस्तो खर्चहरू उल्लिखित धतिको सम्पत्ततिबाट असूल उपर गर्न पर्ने, । (ख) कुनै दुर्घटनाबाट धतिको सम्पत्तमा हानि नोक्सानी

भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी बापत बीमा रकमले नखाएको हदसम्मको जोखिम धतिो पनि व्यक्तलि व्यहोरुन परने, र । (ग) धतिको सम्पत्तबाट प्राप्त रकमबाहेकको कुनै पनि वृद्धिलाई धतिो पनि व्यक्तलि अतिरिक्त सुरक्षणको रुपमा राख्नु पर्ने र धतिो पनि व्यक्तलि रकम शोधभरना गरिएकोमा बाहेक नजिले सुरक्षति दायित्व कम गराउन त्यस्तो रकम उपयोग गर्न सक्ने । २५. धतिको सम्पत्तमा धतिको हकको आबद्धता: (१) देहायको अवस्थामा मात्र धतिको सम्पत्तमा धतिको हक आबद्ध भई सो सम्पत्तिका सम्बन्धमा धतिो पनि व्यक्तरि तेस्रो पक्ष वरिद्ध त्यस्तो हक चलन चलाउन सकिन्छ:- । (क) धतिको सम्पत्तिको विवरण उल्लेख गरी धतिो सम्बन्धी सम्झौता भएकोमा, । (ख) धतिो पनि व्यक्तलि धतिो पनि व्यक्तलि मूल्य दिएकोमा, र । (ग) धतिो पनि व्यक्तसँग धतिको सम्पत्त उपर अधिकार रहेको वा नजिमा त्यस्तो धतिको सम्पत्त धतिो पनि व्यक्तलि हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार रहेकोमा । (२) अन्यथा सहमत भएकोमा बाहेक धतिको सम्पत्तमा रहेको धतिको हकको आबद्धताले यस ऐन बमोजमि धतिो पनि व्यक्तलि त्यस्तो धतिको सम्पत्तबाट लाभ प्राप्त गर्ने धतिको हक प्रदान गर्नेछ । परिच्छेद-४ । धतिको हकको परिपक्वता र प्राथमिकता । २६. धतिको हकको परिपक्वता: (१) कुनै धतिोमा धतिको हक आबद्ध भई यस दफा बमोजमिका शर्तहरु पूरा भएमा त्यस्तो धतिको हक परिपक्व भएको मानिन्छ । (२) यस दफामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक धतिको हक परिपक्व गराउनका लागि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दर्ता अभिलेखमा सूचना दर्ता गराउनु पर्नेछ । (३) खरदि मूल्यसम्बन्धी धतिको हक कुनै उपभोग्य वस्तुमा आबद्ध भइसकेपछि मात्र त्यस्तो उपभोग्य वस्तुमा सृजना भएको खरदि मूल्य सम्बन्धी धतिको हक परिपक्व हुनेछ । सो को सूचना दर्ता गराई रहनु पर्ने छैन । (४) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (४) मालसामान, अधिकारपत्र, लिखित वा मुद्रामाथि रहेको धतिको हक धतिो पनि व्यक्तलि त्यस्तो धतिो आफ्नो कब्जामा लिएर पनि परिपक्व हुन सक्नेछ । सोको लागि सूचना दर्ता गराइरहनु पर्ने छैन । त्यस्तो मालसामान, अधिकारपत्र, लिखित वा मुद्रा कब्जामा लिएका बखतदेखि नै त्यसमाथि रहेको धतिको हक परिपक्व हुनेछ र सो कब्जा कायम रहेसम्म हक कायम रहनेछ । (५) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (६) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (७) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (८) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति ।

(८) नासोमा पनि व्यक्तिको जमिमामा मालसामान रहेका बखत नजिले सो मालसामानलाई समेट्ने गरी लिखित जारी गरेको रहेछ भने त्यस्तो लिखित उपर धतिको हक परिपक्व गराएर पनि त्यस्तो मालसामानमाथि रहेको धतिको हकलाई परिपक्वता प्रदान गर्न सकिन्छ । (९) धतिको सम्पत्त उपर रहेको धतिको हकको परिपक्वताले धतिो सुरक्षार्थ दिएको जमानत उपर रहेको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । धतिको हक लिखितमा परिपक्व बनाउनेछ । जमानत उपर रहेको धतिको हक परिपक्व गराउन सूचना दर्ता गराउन आवश्यक हुने छैन । (१०) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१०) कुनै बहीखाता, अधिकारपत्र वा अन्य भुक्तानीको अधिकारमा धतिको हक रहेको धतिो पनि व्यक्तसँग हस्तान्तरणको प्रक्रियाबिना नै त्यस्तो भुक्तानीलाई सुरक्षति गर्ने वा समर्थन गर्ने व्यक्तगित वा सम्पत्तिको अधिकारको सुविधा हुनेछ । त्यसरी सुविधा हस्तान्तरण हुने भएमा धतिो प्रदान गरिएको व्यक्तलि प्रचलति कानून बमोजमि हस्तान्तरण गर्नु धतिो पनि व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । २७. परिपक्वताको नरिन्तरता: (१) धतिको हकको परिपक्वताको नरिन्तरता नटुट्ने गरी धतिो सम्बन्धी हक पहिले कुनै एक तवरमा परिपक्व बनाइएको र पछि अर्को तवरमा परिपक्व बनाइएकोमा सो हक नरिन्तररुपमा परिपक्व भइरहेको मानिन्छ । (२) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) धतिो पनि व्यक्तलि परिपक्व बनाइएको धतिको हक हस्तान्तरण गरेमा त्यस्तो धतिो पनि व्यक्तबाट हस्तान्तरण गरी पनि व्यक्तलि त्यस्तो धतिको हकको परिपक्वतालाई नरिन्तरता दिनका लागि यस ऐन बमोजमि सूचना दर्ता गराइरहनु पर्ने छैन । २८. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । एउटै धतिको सम्पत्तमा रहेका धतिको हकको प्राथमिकता: (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक एउटै धतिको सम्पत्तमा रहेको प्रतिसिपर्धी धतिको हकको प्राथमिकता देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) परिपक्व भएको धतिको हकमध्ये जुन धतिको हकको प्राथमिकताको समय अगाडि छ सोही धतिको हक, । (ख) परिपक्व भएको तथा परिपक्व नभएको धतिको हकमध्ये परिपक्व भएको धतिको हक, र । (ग) परिपक्व नभएको धतिको हकमध्ये धतिको सम्पत्तसँग पहिले आबद्ध हुने धतिको हक । तर परिपक्व नभएको धतिको हक एकै समयमा धतिको सम्पत्तसँग आबद्ध भएको भए पहिले भएको धतिो सम्झौताबाट कायम भएको धतिको हकले प्राथमिकता पाउनेछ । (२) धतिको हक पछिल्लो समयसम्म आबद्ध नभई नरिन्तर रुपमा परिपक्व भएको खण्डमा पहिले दर्ताद्वारा परिपक्व भएको धतिको हक त्यसरी दर्ता गरेको समय नै प्राथमिकताको समय हुनेछ । (३) नरिन्तर रुपमा परिपक्व भएको खण्डमा पहिले कब्जामा लई परिपक्व भएको धतिको हकमा त्यसरी परिपक्व भएको समय नै प्राथमिकताको समय हुनेछ । (४) कुनै बैङ्कमा रहेको बैङ्क खातामा सो बैङ्कको परिपक्व भएको धतिको हक रहेको भए त्यस्तो धतिको हक सो बैङ्क खातामा रहेको परिपक्व भए वा नभएको अन्य कुनै धतिको हकभन्दा प्राथमिकतामा रहनेछ ।

(५) धतिको सम्पत्तिको सम्बन्धमा कायम भएको दर्ता वा परिपक्वताको मति नै सो धतिको सम्पत्तबाट प्राप्त लाभको हकमा पनि सोही दर्ता वा परिपक्वताको मति कायम भएको मानिन्छ । २९. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । लयिनको अधिकार उपर धतिको हकको प्राथमिकता: कुनै लयिन सम्बन्धी सूचना दर्ता अभिलेखमा दर्ता भएमा त्यस्तो लयिन पछिल्लो प्राथमिकताको समय भएको कुनै धतिको हक तथा अन्य कुनै परिपक्व नभएको धतिको

हकभन्दा प्राथमकितामा रहनेछ । परपिक्व गरिएको धतिको हक दर्ता अभिलेखमा कुनै सूचना दर्ता नभएको जुनसुकै लयिनभन्दा अघिल्लो प्राथमकिताको क्रममा रहनेछ । तर त्यस्तो लयिन अघिल्लो प्राथमकिताको समय भएको कुनै परपिक्व धतिको हकभन्दा पछिल्लो प्राथमकिताको क्रममा रहनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २९क. असुरक्षित दाबी उपर धतिको हकको प्राथमकिता: कुनै परपिक्व भएको धतिको हक कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तान गर्न बाँकी रकम, बक्यौता कर लगायत नेपाल सरकारलाई भुक्तान गर्न बाँकी रकम जस्ता प्राथमकितामा पर्ने दाबी लगायत कुनै पनअसुरक्षित दाबीभन्दा प्राथमकितामा रहनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३०. धतिको सम्पत्ति खरिद गर्दाको असर: (१) धतिको हक रहेको कुराको जानकारीबना र त्यस्तो हक परपिक्व हुनुअगावै कुनै खरिदकर्ताले सो धतिको सम्पत्ति बापत मूल्य तरिँ खरिद गरेको भए त्यस्तो खरिदकर्ताले त्यस्तो धतिको सम्पत्ति कुनै पन धतिको हकबना प्राप्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायका कुरामा देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कुनै व्यक्तिले नयिमति व्यावसायिक कारोबारको सलिसलामा बकिरी गर्ने बकिरेताबाट कुनै मालसामान खरिद गर्दा धतिको हकको उल्लंघन हुन्छ भन्ने कुराको जानकारीबना खरिद गरेको भएमा नजिले धतिको हकबना नै त्यस्तो मालसामान प्राप्त गरेको मानिनेछ । (ख) उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले धति सम्बन्धी हकको जानकारीबना र उपभोग्य वस्तु समावेश गर्ने सूचना दर्ता गर्नुअगावै त्यस्तो उपभोग्य वस्तु खरिद गरेमा त्यस्तो वस्तुमा रहेको धतिको हक परपिक्व भए वा नभए पनसो व्यक्तिले त्यस्तो वस्तु धतिको हकबना नै प्राप्त गर्नेछ । (ग) क्रमसङ्ख्या अङ्कति सवारी साधन खरिद गर्ने व्यक्तिले सो सवारी साधनमा रहेको धतिको हकको जानकारीबना वा दर्ता गरिएको सूचनामा सो सवारी साधनको क्रमसङ्ख्या वविरण उल्लेख नगरेको वा गलत ढङ्गले उल्लेख गरेको भएमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो क्रमसङ्ख्या अङ्कति सवारी साधन धतिको हकबना नै प्राप्त गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३१. इजाजत वा पट्टाको हकमा असर नपर्ने: (१) कुनै व्यक्तिले धतिको सम्पत्तमा नहिँत धतिको हकको जानकारीबना त्यस्तो धतिको हक परपिक्व हुनुअगावै सो सम्पत्ति इजाजत वा पट्टामा लिएकोमा त्यस्तो धतिको सम्पत्तमा रहेको धतिको हकले नजिको सो धतिको सम्पत्तमा रहेको इजाजत वा सो उपरको पट्टाको हकमा कुनै असर पार्ने छैन ।

(२) नयिमति व्यावसायिक कारोबारको सलिसलामा कुनै कसिमिको धतिको सम्पत्तिको इजाजत वा पट्टा दनि व्यक्तबाट त्यस्तो धतिको सम्पत्तिको इजाजत वा पट्टा लैँदा धतिको हकको उल्लंघन हुन्छ भन्ने कुराको जानकारीबना कुनै व्यक्तिले त्यस्तो धतिको सम्पत्तिको इजाजत वा सो सम्पत्ति पट्टामा लिएकोमा त्यस्तो धतिको सम्पत्ति उपर धतिको हक परपिक्व भए तापन धतिको सम्पत्तमा पाएको इजाजत वा सो सम्पत्तिको पट्टाको हकमा कुनै असर पार्ने छैन । (३) क्रमसङ्ख्या अङ्कति सवारी साधन पट्टामा लनि व्यक्तिले सो सवारी साधनमा रहेको धतिको हकको जानकारीबना पट्टामा लिएको भएमा वा दर्ता गरिएको सूचनामा सोको क्रमसङ्ख्या वविरण उल्लेख नगरेको वा त्यस्तो वविरण गलत ढङ्गले उल्लेख गरेको भएमा त्यस्तो क्रमसङ्ख्या अङ्कति सवारी साधनमा रहेको धतिको हकले नजिको पट्टाको हकमा कुनै असर पार्ने छैन । ३२. खरिद मूल्य सम्बन्धी धतिको हकको सूचना: धति दनि व्यक्तिले मालसामान बुझा लिएको पाँच दिनभित्र कुनै व्यक्तिले त्यस्तो मालसामानको खरिद मूल्य सम्बन्धी धतिको हकको सम्बन्धमा सूचना दर्ता गराएमा धतिको हक आबद्ध भएको र सूचना दर्ता भएको समयको बीचमा त्यस्तो मालसामान उपर सृजना भएको खरिदकर्ता, पट्टा लनि व्यक्ति वा लयिन होल्डरको अधिकार उपर त्यस्तो धतिको हकले प्राथमकिता पाउनेछ । ३३. धतिको सम्पत्तिको बेचबखिन र त्यसबाट प्राप्त लाभ: (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएको वा पक्षहरु बीच अन्यथा सहमत भएकोमा बाहेक धतिको सम्पत्तिको बकिरी, पट्टा, इजाजत, वनिमिय, बेचबखिन वा अन्य कसिमिले हस्तान्तरण गरिएको भए तापन सो धतिको सम्पत्ति उपर रहेको धतिको हक नरिन्तर रही रहनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएको वा पक्षहरु बीच अन्यथा सहमत भएकोमा बाहेक धतिको सम्पत्तिको बेचबखिन पछि सोबाट प्राप्त लाभमा धतिको हक आबद्ध हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) मूल धतिको सम्पत्तमा धतिको हक परपिक्व भएकोमा त्यस्तो मूल धतिबाट प्राप्त लाभ उपर पन धतिको हक परपिक्व हुनेछ । तर देहायको अवस्थामा बाहेक धति दनि व्यक्तिले प्राप्त गरेको लाभ सो लाभ प्राप्त गरेको मितिले एक्काइसौं दिनदेखि सो लाभमा रहेको धतिको हक परपिक्व हुने छैन:- । (क) दर्ता गरिएको सूचनाले सुरुको धतिको सम्पत्ति समेटेमा र त्यस्तो सुरुको धतिको सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको लाभ नगद लाभ भएमा वा सुरुको सूचनामा जुन प्रकृतिको लाभ उल्लेख गरिएको थियो, सोही प्रकृतिको लाभ प्राप्त भएमा, वा । (ख) बीस दिनको समयावधि समाप्त हुनुअगावै जुनसुकै तरिकाले त्यस्तो लाभ उपर धतिको हक परपिक्व गराइएको भएमा । ३४. उपकरण खरिद मूल्यमा धतिको हकको प्राथमकिता: खरिद मूल्य सम्बन्धी धतिको हक धति दनि व्यक्तिले उपकरणमा कब्जा प्राप्त गर्दा बखत वा सो प्राप्त गरेको पाँच दिनभित्र परपिक्व गराइएको भए त्यस्तो खरिद मूल्य सम्बन्धी धतिको हकले सोही सम्पत्ति उपर रहेको विवादयुक्त धतिको हक उपर तथा सो सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभमा रहेको धतिको हक उपर समेत प्राथमकिता पाउनेछ ।

३५. मौज्दातमा रहेको मालसामान वा घरपालुवा पशुपक्षीमा रहेको खरिद सम्बन्धी धतिको हकको प्राथमकिता: देहायका अवस्थामा मौज्दातमा रहेको मालसामान वा घरपालुवा पशुपक्षीमा परपिक्व भएको खरिद मूल्य सम्बन्धी धतिको हकले त्यस्ता मालसामान वा पशुपक्षी उपर रहेको अन्य विवादयुक्त धतिको हक उपर प्राथमकिता पाउनेछ:- । (क) धति दनि व्यक्तिले मौज्दातमा रहेको मालसामान वा घरपालुवा पशुपक्षी उपर कब्जा लई खरिद मूल्य

सम्बन्धी धतिको हक परपिक्व भएमा, र । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ख) खरदि मूल्य सम्बन्धी धतिको हक लनि व्यक्तलि सूचना दर्ता गराउनुअगावै अर्को कुनै व्यक्तलि मौज्दातमा रहेको मालसामान वा घरपालुवा पशुपक्षी उपर धतिको हक लई सूचना दर्ता गराएको भए तापनि खरदि मूल्य सम्बन्धी धतिको हक लनि व्यक्तलि लिखित रूपमा त्यस्तो मालसामान वा घरपालुवा पशुपक्षीको विवरण सहति नजिको खरदि मूल्य सम्बन्धी हक रहेको जानकारी गराएमा । ३६. मालसामान नयिन्त्रण (रटिन्सन) मा लनि अधिकारको प्राथमिकता: कानूनको कार्यान्वयनबाट मालसामान नयिन्त्रण लनि अधिकारको सृजना भई त्यस्तो मालसामान कब्जामा लिएको अवस्थामा सो मालसामानमा धतिको हक परपिक्व भए तापनि त्यस्तो मालसामान उपर देहायका अवस्थामा नयिन्त्रणमा लनि अधिकारले प्राथमिकता प्राप्त गर्नेछ:- । (क) त्यस्तो मालसामानका सम्बन्धमा सामग्री वा सेवा बापतको भुक्तानी सुरक्षति गर्न त्यस्तो मालसामान कब्जा लनि व्यक्तिको पक्षमा सो नयिन्त्रण लनि अधिकार सृजना भएको भएमा, र । (ख) त्यस्तो सामग्री वा सेवा नयिमति व्यावसायिक कारोबारको सलिसलामा उपलब्ध गराइएको भएमा । ३७. जडति समान: (१) धतिको हक जडति सामानमा सृजना गर्न सकिन्छ । धतिको हक सृजति मालसामान पछि जडति हुने सामान भएमा सोमा धतिको हक नरिन्तर रही रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामान्य निर्माण सामग्रीहरुमा रहेको धतिको हक त्यस्ता सामग्रीहरु अचल सम्पत्तमा समाविष्ट हुँदाका बखत समाप्त हुनेछ । (३) सजिलै हटाउन वा झकिन् सकिने कारखानाको मेशनि, कार्यालय मेशनि वा घरेलु उपयोगका मालसामानहरुको प्राथमिकता यस दफा बमोजमि निर्धारण गरिने छैन । (४) यस दफामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक जडति सामान उपरको धतिको हक अचल सम्पत्तमा रहेका अन्य सबै वास्तविक अधिकारहरुको अधीनस्थ हुनेछ । (५) अचल सम्पत्तिको स्वामी वा बन्धकी लनि व्यक्तिको हक प्रचलति कानून बमोजमि दर्ता हुनु अगावै सूचना दर्ता गरिएमा जडति सामानमा रहेको परपिक्व धतिको हकले त्यस्तो अचल सम्पत्तिको स्वामीको हक वा बन्धकी लिखितमा जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए तापनि बन्धकी लनि व्यक्तिको हक उपर प्राथमिकता पाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (६) यस ऐन बमोजमि दर्ता गराउनु पर्ने लयिनको सम्बन्धमा सूचना दर्ता गराउनुअगावै जडति सामानमा रहेको धतिको हक परपिक्व गराउन सूचना दर्ता गरिएमा जडति सामानमाथिको परपिक्व धतिको हकले लयिन उपर प्राथमिकता पाउनेछ । (७) कुनै मालसामान जडति सामान हुनुअगावै धतिो दनि व्यक्तलि दिएको धतिको हक खरदि मूल्य सम्बन्धी धतिको हक भएमा र त्यस्ता मालसामान जडति सामान हुनभन्दा अगावै वा जडति समान भईसकेको मतिलि पाँच दनिभतिर पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

धतिको हक परपिक्व गराउन सूचना दर्ता गरिएमा जडति सामानमा रहेको परपिक्व धतिको हकले अचल सम्पत्तिको स्वामीको, लयिनहोल्डरको वा बन्धकी लिखितमा जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए तापनि बन्धकी लनि व्यक्तिको हक उपर प्राथमिकता पाउनेछ । तर यसरी निर्धारण गरिएको प्राथमिकता निर्माण सम्बन्धी बन्धकी हकमा लागू हुने छैन । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "निर्माण सम्बन्धी बन्धकी" भन्नाले अचल सम्पत्तमा गरिने निर्माण सुधार बापत भुक्तानी दनि कुनै पन दिायतिव सुरक्षति गर्ने गरी प्रचलति कानून बमोजमि दर्ता गरिएको बन्धकी सम्झनु पर्छ । (८) सुरक्षति दायतिव परपालन नभएमा यस दफा बमोजमिको प्राथमिकता प्राप्त गर्ने धतिो लनि व्यक्तलि देहायका कुरामा देहाय बमोजमि हुने गरी अचल सम्पत्तबाट जडति सामान छुट्याई लैजान सक्नेछ:- । (क) जडति सामान छुट्याई लैजाने धतिो लनि व्यक्तलि अचल सम्पत्तमा पुग्न गएको हानि नोक्सानीको मर्मत गर्न लाग्ने खर्च धतिो दनि व्यक्तलि बाहेकका अन्य बन्धकी लनि व्यक्तलि अवलिम्ब शोधभर्ना गर्नु पर्ने, । (ख) धतिो लनि व्यक्तलि छुट्याई लैजाने जडति सामानको अभावले वा त्यस्ता सामान वसिस्थापति गर्नु पर्ने आवश्यकताको कारणले त्यस्तो अचल सम्पत्तिको मूल्यमा हुन गएको कमी बापत त्यस्तो बन्धकी लनि व्यक्तलि वा मालकिलाई रकम शोधभर्ना गर्नु पर्ने, र । (ग) धतिो लनि व्यक्तलि शोधभर्ना गर्ने दायतिव पूरागर्ने पर्याप्त मात्रामा विश्वास दिलाउन नसकेसम्म शोधभर्ना प्राप्त गर्ने व्यक्तलि त्यस्तो जडति सामान छुटाई लैजाने अनुमति दनि इन्कार गर्न सक्ने । ३८. कृषजिन्य उत्पादन: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । धतिो दनि व्यक्तिको कब्जामा रहेको अचल सम्पत्त वा त्यस्तो अचल सम्पत्त उपर रहेको नजिको हकलाई प्रचलति कानून बमोजमि दर्ता गरी राखेको अवस्थामा त्यस्तो अचल सम्पत्तमा रहेको कृषजिन्य उत्पादन उपरको परपिक्व धतिको हक त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा बन्धकी लनि व्यक्तिको हक उपर प्राथमिकता पाउनेछ । ३९. सम्मलिन: (१) मालसामानको मौलिक पहिचान नष्ट नहुने गरी अन्य मूल मालसामानसँग भौतिक रुपमा एकीकृत भएमा त्यस्तो मालसामान त्यस्तो मूल मालसामानमा सम्मलित भएको मानिन्छ । (२) सम्मलिन हुने मालसामानमा पन धतिको हक सृजना गर्न सकिन्छ र त्यस्तो धतिको हक सम्मलिन हुने धतिको सम्पत्तमा पन निरिन्तर रही रहनेछ । धतिको सम्पत्त सिम्मलिन हुँदाका बखत त्यस्तो सम्पत्त उपर धतिको हक परपिक्व भैसकेको भए त्यस्तो धतिको हक सम्मलिन भएको मालसामानको हकमा समेत परपिक्व भएको मानिन्छ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । दायतिव परपालना नभएमा सम्मलित मालसामान उपरको धतिको हकले समग्र मालसामानमा हक रहेका प्रत्येक व्यक्तिका दाबीहरु उपर प्राथमिकता पाउने भएमा धतिो लनि व्यक्तलि अन्य मालसामानबाट त्यस्तो सम्मलित मालसामान हटाउन सक्नेछ ।

(४) सम्मलित मालसामान हटाउने धतिो लनि व्यक्तलि समग्र वा अन्य मालसामानमा कुनै हक नहिति भएको धतिो लनि व्यक्तलि बाहेकको अन्य व्यक्तलि बाहेकको समग्र मालसामानमा हुन गएको भौतिक हानि नोक्सानी बापत देहाय बमोजमि शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ र यसरी शोधभर्ना गर्दा धतिो लनि व्यक्तिको हक त्यस्तो

व्यक्तिको हकको अधीनस्थ हुनु पर्नेछः- । (क) सम्मलिति मालसामान हटाउने धतिो लनि व्यक्तलि अचल सम्पत्तमि पुग्न गएको हाननिकोसानीको मर्मत गर्न लाग्ने खर्च धतिो दनि व्यक्तलि बाहेकका अन्य बन्धकी लनि व्यक्तलि आई अबलिम्ब शोधभरना गर्नु पर्नेछ । (ख) धतिो लनि व्यक्तलि हटाएको मालसामानको अभावले वा त्यस्ता मालसामान वसिथापति गर्नु पर्ने आवश्यकताको कारणले त्यस्तो अचल सम्पत्तको मूल्यमा हुन गएको कमीबापत धतिो दनि व्यक्तलि वा अन्य धतिो लनि व्यक्तलि आई रकम शोधभरना गर्नु पर्नेछ । (ग) धतिो लनि व्यक्तलि शोधभरना गर्ने दायतिव पूरा गर्ने पर्याप्त मात्रामा विश्वास दिलाउन नसकेसम्म शोधभरना प्राप्त गर्ने व्यक्तलि त्यस्तो मालसामान छुटाई लैजान अनुमतदिनि इन्कार गर्न सक्नेछ । ४०. मशिरति सामानहरुः (१) उत्पादनमा वा सोको समूहमा आफ्नो पहिचान गुमाउने गरी अन्य मालसामानमा भौतिकरुपमा एकीकृत गरिएको मालसामान मशिरति सामान हुनेछ । (२) मशिरति सामान उपर धतिोको हक सृजना नहुन पनिसक्नेछ । तर त्यस्तो मालसामान मशिरति सामान भई त्यसबाट सृजति उत्पादन वा समूहमा भने धतिोको हक सृजना हुन सक्नेछ । (३) धतिोको सम्पत्तमिशिरति सामान भएमा सोको उत्पादन वा समूहमा धतिोको हक आबद्ध हुनेछ । (४) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । धतिोको सम्पत्तमिशिरति सामान हुनुभन्दा अगावै दर्ताबाट सो धतिोको सम्पत्तमि रहेको धतिोको हक परपिक्व भएए उत्पादन वा समूहसँग आबद्ध रहेको धतिोको हकमा मशिरति सामान उल्लेख भएको वा नभएको भए तापनिसूचना दर्ता नरिन्तर परपिक्व हुनेछ । उत्पादन वा सोको समूह उपरको धतिोको हकको प्राथमिकता मशिरति भएको धतिोको सम्पत्तमि उपर रहेको धतिोको हकको प्राथमिकताको समयदेखि गणना गरिनेछ । (५) मशिरति सामानको उत्पादन वा सोको समूह उपर एकभन्दा बढी धतिोको हक आबद्ध भएको अवस्थामा देहाय बमोजमि प्राथमिकताको नरिधारण गरिनेछः- । (क) धतिोको सम्पत्तमिशिरति सामान हुँदाका बखत परपिक्व भएको धतिोको हकले सोबखत अपरपिक्व रहेको धतिोको हकउपर प्राथमिकता पाउनेछ, । (ख) उत्पादन वा सोको समूहमा आबद्ध भएको पहिलो धतिोको हकले अपरपिक्व धतिोको हकउपर प्राथमिकता पाउनेछ, र । (ग) एकभन्दा बढी धतिोको हक परपिक्व भएमा धतिोको सम्पत्तमिशिरति सामान हुँदाका बखत सो सम्पत्तको मूल्यको अनुपातमा धतिोको हक समान स्थितिमा रहनेछ । ४१. सुरक्षति बकिरी करार र अधिकारपत्रहरुको खरीदः देहायका अवस्थामा सुरक्षति बकिरी करार वा अधिकारपत्रको खरीदकर्ताले सुरक्षति बकिरी करार वा अधिकारपत्र उपरका विवादयुक्त धतिोको हक र सोबाट प्राप्त लाभउपर समेत प्राथमिकता प्राप्त गर्नेछः- ।

(क) प्राप्तकर्ताको नियमति व्यावसायिक कारोबारको सलिसलामा प्राप्तकर्ताले नयाँ मूल्य दिई सुरक्षति बकिरी करार वा अधिकारपत्र आफ्नो कब्जामा लिएको भएमा, र । (ख) सुरक्षति बकिरी करार वा अधिकारपत्रमा विवादयुक्त धतिोको हक राख्ने व्यक्तलि आई सोको हस्तान्तरण गरिएको कुरा उल्लेख नगरेको भएमा । ४२. हस्तान्तरणः पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) कुनै व्यक्तलि बहीखातामा रहेको आफ्नो केही वा सबै अधिकार हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (२) दायतिव वहन गर्ने व्यक्तलि र हस्तान्तरण गरिदिनि व्यक्तलि बीच सम्पन्न समझौताका शर्तहरु हस्तान्तरण गरी लनि व्यक्तिका हकमा समेत लागू हुनेछ । (३) यस दफामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक हस्तान्तरणबाट उत्पन्न धतिोको हकको आबद्धता, परपिक्वता वा कार्यान्वयनको सम्बन्धमा दायतिव वहन गर्ने व्यक्तलि आई कुनै जानकारी दनि आवश्यक हुने छैन । (क१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । बहीखाता हस्तान्तरण गरी दनि व्यक्तिको अधिकार कुनै पनिकारले सीमति गर्ने गरी दायतिव वहन गर्ने व्यक्तलि वा अन्य कुनै व्यक्तिसँग भएको समझौतामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्यस्तो बहीखाता हस्तान्तरण प्रभावकारी हुनेछ । (ख१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । बहीखाता हस्तान्तरण गरी दनि व्यक्तलि गरेको समझौताको उल्लंघनका सम्बन्धमा हस्तान्तरण गरी दनि वा लनि व्यक्तलि बाहेक अन्य कुनै व्यक्तलि उत्तरदायी हुने छैन र हस्तान्तरण समझौताको अर्को पक्षले समझौताको उल्लंघन गरेको आधारमा मात्र बहीखाता वा बहीखाता हस्तान्तरणको समझौताबाट सृजति दायतिवबाट उन्मुक्त पाउने छैन । (४) हस्तान्तरणको जानकारी दायतिव वहन गर्ने व्यक्तलि आई दनिपर्ने भएमा त्यस्तो जानकारी लिखितरुपमा दनि पर्नेछ र सो जानकारीमा हस्तान्तरण गरिएको अधिकारको पहिचान गरी हस्तान्तरण गरी दनि वा हस्तान्तरण गरिलिनि व्यक्तलि सही गर्नु पर्नेछ । (५) हस्तान्तरणको जानकारी प्राप्त गरेपछि दायतिव वहन गर्ने व्यक्तलि हस्तान्तरण गरिदिनि व्यक्तलि आई भुक्तानी नदिई हस्तान्तरण गरिलिनि व्यक्तलि आई भुक्तानी दिएर आफ्नो दायतिव परिपालन गर्नेछ । दायतिव वहन गर्ने व्यक्तलि अनुरोध गरेमा हस्तान्तरण गरिलिनि व्यक्तलि हस्तान्तरण गरिएको कुराको पर्याप्त प्रमाण यथासमयमै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । हस्तान्तरण गरिलिनि व्यक्तलि हस्तान्तरण गरेको कुराको पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध गराउन नसकेमा हस्तान्तरणको सूचना पाइसकेको भए तापनि दायतिव वहन गर्ने व्यक्तलि हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तलि आई भुक्तानी गरेर आफ्नो दायतिव पूरा गर्न सक्नेछ । ४२क. पहिलो संशोधनद्वारा थप । बहीखाता सङ्कलन गर्न सक्नेः बहीखाताको पूर्ण हस्तान्तरण अन्तर्गत हस्तान्तरण गरी लनि व्यक्तलि हस्तान्तरण वा सङ्कलनको अधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा यस ऐनमा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही नजिले भुक्तानी बाँकी भएपछि जुनसुकै समयमा अदालती कारबाहीबिना नै सधैं सो बहीखाता सङ्कलन गर्ने कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

४३. बकिरी वा हस्तान्तरणमा रोक वा प्रतबिन्धः धतिो लनि व्यक्तलि र धतिो दनि व्यक्तलि बीचको समझौताले बहीखाता, पट्टा वा सुरक्षति बकिरी करारको बकिरी वा हस्तान्तरणमा रोक वा प्रतबिन्ध लगाएमा त्यस्तो समझौता कार्यान्वयन हुने छैन । ४४. भावी पेश्कीः परपिक्व धतिोको हकले धतिो लनि व्यक्तलि भविष्यमा दनि पर्ने ऋण दायतिव सुरक्षति गर्ने भएमा धतिो लनि व्यक्तलि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । लयिनको सम्बन्धमा वास्तविक रुपमा थाहा

पाएपछि वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । लयिनको सूचना दर्ता अभलिखमा दर्ता गरेको मतिनि एक्काइस दिन पछिको अवधिमिध्ये जुन अधिल्लो हुन्छ त्यसपछि दिइने पेश्कीको हदसम्म लयिनहोल्डरको अधिकारले धितोको हकउपर प्राथमकिता पाउनेछ । ४५. प्राथमकितामा हेरफेर: यस ऐनअन्तर्गत प्राथमकिता पाउने हक भएको व्यक्तिले त्यस्तो प्राथमकिता परिवर्तन गर्न वा परित्याग गर्न मन्जूर गर्न सक्नेछ । यस्तो सम्झौताको सम्बन्धमा सूचना दर्ता गरिनु पर्ने छैन । ४५क. पहिलो संशोधनद्वारा थप । सूचनामा प्राथमिक अधिकार: धितोमा अधिकार प्रयोग गर्नुअघि धितो लनि व्यक्तिले सो धितोमा प्राथमिक अधिकार रहेको अन्य धितो लनि व्यक्तिलाई सूचना दनु पर्नेछ । पहिलो प्राथमकितामा रहेको धितो लनि व्यक्तिले कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुअघि जुनसुकै बखत सो कार्यान्वयन प्रक्रियालाई स्वीकार गरी अगाडि बढाउन सक्नेछ । परिच्छेद-५ । धितोको हकको कार्यान्वयन । ४६. दायित्व परपालन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु: (१) धितो सम्बन्धी सम्झौताका पक्षहरुले आपसी सहमतद्वारा दायित्व परपालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछन् । (२) दायित्व परपालन नभएमा धितो लनि व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ:- । (क) धितो सम्बन्धी सम्झौतामा कब्जा वा नयिन्त्रणका बारेमा कुनै पन व्यवस्था नरहेको भए तापनि धितो लनि व्यक्तिले आफ्नो इच्छा अनुसार धितोको सम्पत्ति आफ्नो कब्जा वा नयिन्त्रणमा लिन सक्ने, । (ख) धितोको सम्पत्ति बेचबखिन गर्ने, । (ग) यस ऐनमा व्यवस्था गरिएका अन्य अधिकार तथा उपचार प्रयोग गर्ने, । (घ) धितोसम्बन्धी सम्झौतामा व्यवस्था गरिएका अन्य अधिकार तथा उपचार प्रयोग गर्ने, र । (ङ) अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत उपलब्ध अधिकार तथा उपचार प्रयोग गर्ने । (३) धितो लनि व्यक्तिले आफूलाई उपलब्ध कुनै वा सबै अधिकारहरु एकसाथ प्रयोग गर्न सक्नेछ । (४) दायित्व परपालन नभएको अवस्थामा धितोको सम्पत्ति, बहीखाता वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । अन्य भुक्तानीको अधिकार भएमा धितो लनि व्यक्तिले हस्तान्तरण वा सङ्कलनसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा यस ऐनमा गरिएका व्यवस्थाको अधीनमा रही न्यायिक कारबाहीबना सधैं त्यस्ता बहीखाता वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । अन्य भुक्तानीको अधिकार सम्बन्धमा आफैले आवश्यक कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

(५) दायित्व परपालन नभएको अवस्थामा धितोको सम्पत्ति लिखित भएमा धितो लनि व्यक्तिले त्यस्तो लिखित तथा सो लिखितबाट समेटिएका मालसामानका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही चलाउन सक्नेछ । (६) धितो लनि व्यक्तिले कब्जा गर्न पाउने आदेश प्राप्त गरेमा सूचना दर्ता गरेको मति वा धितोको हक परपिक्व भएको मतिमिध्ये जुन पहिलो हुन्छ सो मति देखि धितोको सम्पत्ति उपरको प्राथमकिताको गणना गरिनेछ । (७) अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशबमोजिम वा सार्वजनिक लिलामको माध्यमबाट धितोको सम्पत्ति बिक्री गर्दा धितो लनि व्यक्तिले त्यस्तो धितोको सम्पत्ति खरिद गरी लिन सक्नेछ । ४७. धितो लनि व्यक्तिको प्राप्त गर्ने अधिकार: (१) दायित्व परपालन नभएमा धितो लनि व्यक्तिले बहीखाता, सुरक्षित बिक्री करार वा भुक्तानी पाउने अन्य अधिकारका सम्बन्धमा खातामा दायित्व बहन गर्ने भनी जनिएको व्यक्त वा भुक्तानीको दायित्व बहन गर्ने अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न सूचित गर्न र त्यस पछिका कुनै लाभ आफ्नो नयिन्त्रणमा लनि समेत पाउनेछ । (२) धितोको हकले ऋण सुरक्षित गरेको भएमा धितो लनि व्यक्तिले सुरक्षित ऋणको रकम र यस परिच्छेद अन्तर्गत कटाउन पाउने खर्च रकमभन्दा बढी रकम सङ्कलित हुन आएमा त्यसरी बढी भए जति रकम धितो दिने व्यक्तिलाई भुक्तानी दिनेछ । अन्यथा सहमत भएकोमा बाहेक यसरी सङ्कलित रकममा कुनै कमी हुन आएमा सुरक्षित ऋण तथा यस परिच्छेद अन्तर्गतको कटा पाउने खर्चसमेत र सङ्कलित रकम बीचको भिन्नता धितो दिने व्यक्तिले धितो लनि व्यक्तिलाई तर्जु बुझाउनु पर्नेछ । (३) खाता वा सुरक्षित बिक्री करारको बिक्रीसँग सम्बन्धित कारोबारको हकमा धितोसम्बन्धी सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको भएमा मात्र धितो लनि व्यक्तिलाई बढी हुन आएको रकमको भुक्तानी पाउने अधिकार हुनेछ र घटी हुन गएको रकमको लागि निजि जमिमेवार हुनेछ । (४) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । ४८. धितो लनि व्यक्तिको धितोको सम्पत्ति कब्जामा लनि अधिकार: (१) धितो दिने व्यक्तिले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दायित्वको परपालन नगरेको अवस्थामा कानूनी कारबाही बनाई नै धितो लनि व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति आफ्नो कब्जा वा नयिन्त्रणमा लिन सक्नेछ । (२) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (४) धितो सम्बन्धी सम्झौताको अधीनमा रही धितो लनि व्यक्तिले धितो दिने व्यक्तिलाई धितोको सम्पत्ति एकत्रित गर्न र धितो लनि व्यक्तिले तोकेको दुवै पक्षलाई मनासबि रूपमा उपयुक्त हुने स्थानमा त्यस्तो सम्पत्ति धितो लनि व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ । (५) धितो लनि व्यक्तिले कुनै पन उपकरण रहेको स्थानबाट सो उपकरण नहटाई त्यसलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने कसिमिको बनाउन र धितोको सम्पत्तिलाई धितो दिने व्यक्तिको व्यवसायको स्थान, आवास वा धितोको सम्पत्ति रहेको वा भेटिएको अन्य कुनै पन स्थानमा बेचबखिन गर्न सक्नेछ ।

४९. धितोको हकको कार्यान्वयनमा बाधा वरिध गरेमा प्राप्त अधिकार: (१) यस ऐन, धितो सम्बन्धी सम्झौता वा प्रचलित कानून प्रतिकूल हुने गरी धितो दिने व्यक्तिले धितोको हकको कार्यान्वयन गर्ने, धितो बेचबखिन गर्ने वा अन्य तरिकाबाट चलन चलाउने कार्यमा रोक लगाइएमा वा बाधा वरिध गरेमा धितो लनि व्यक्तिले धितोको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नको लागि देहायका अवस्थामा अदालतमा नविदन दिन सक्नेछ:- । (क) धितोको सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याएको वा पुर्याउन सक्ने सम्भावना रहेको वा गलत ढङ्गले हस्तान्तरण भएको वा हुनसक्ने सम्भावना रहेको, । (ख) धितोको सम्पत्ति पित्ता लगाउन नसकिने अवस्था भएको, वा । (ग) धितो दिने व्यक्त पित्ता लगाउन नसकिएको । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको नविदनको सम्बन्धमा अदालतले देहाय

बमोजमिको आदेश जारी गर्न सक्नेछः- । (क) धतिो दनि व्यक्तवा धतिको सम्पत्तकिब्जामा राख्ने अन्य कुनै पनव्यक्तलाई धतिको सम्पत्तबिचबखिन गर्न रोक लगाउने, । (ख) धतिो दनि व्यक्तवा धतिको सम्पत्तकिो बारेमा जानकारी भएको अन्य कुनै पनव्यक्तलाई अदालत समक्ष हाजरि हुन आउन र धतिको सम्पत्तकिो सम्बन्धमा जानकारी दनि लगाउने, । (ग) धतिो दनि व्यक्तलाई धतिको सम्पत्तउपरको कब्जा धतिो लनि व्यक्तलाई जमिमा दनि लगाउने, । (घ) यस ऐन बमोजमि धतिको हकहतिको धतिो सम्पत्तप्राप्त गरेको कुनै पनव्यक्तलाई त्यस्तो धतिको सम्पत्तउपरको कब्जा धतिो लनि व्यक्तलाई जमिमा दनि लगाउने । ५०. धतिो लनि व्यक्तलि धतिको सम्पत्तबिचबखिन गर्न सक्ने: (१) दायतिवको पालना नभएमा धतिो लनि व्यक्तलि कुनै वा सबै धतिको सम्पत्तबिकिरी गर्न, भाडामा दनि, इजाजतमा दनि वा अन्य कुनै पनतिवरले बेचबखिन गर्न सक्नेछ । (२) धतिको सम्पत्तएक वा एकभन्दा बढी करारअन्तर्गत सार्वजनकि वा नजिी रूपमा बेचबखिन गर्न सकिनेछ । (३) यस ऐन बमोजमि धतिो लनि व्यक्तकिो कर्तव्यसँग अनुकुल हुने गरी धतिको सम्पत्तकिो बेचबखिन कुनै पनसिमय, स्थान वा शर्तमा छुट्टाछुट्टै वा समूहगत रूपमा गर्न सकिनेछ । (४) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । धतिको सम्पत्त छिट्टै सड्ने, गल्ने भई वा सोको मूल्यमा तुरुन्तै गरिवट आउने प्रकृतिको भई सूचना दनि व्यावहारकि नहुने भएकोमा बाहेक धतिो लनि व्यक्तलि धतिको सम्पत्तसार्वजनकि रूपमा बकिरी गर्ने समय र स्थान वा नजिी रूपमा बकिरी वा अन्य कुनै तवरले बेचबखिन गर्ने समयको मनासबि जानकारी धतिो दनि व्यक्तवा धतिको सम्पत्तमा अधीनस्थ परपिक्व धतिो हक भएको अन्य कुनै धतिो लनि व्यक्तलाई दनि पर्नेछ । (५) धतिो लनि व्यक्तलि धतिको सम्पत्तपहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । सार्वजनकि रूपमा खरदि गर्न सक्नेछ । ५१. बेचबखिनको परणामः (१) बेचबखिनबाट प्राप्त लाभको सम्बन्धमा देहाय बमोजमिको प्राथमकिताक्रम अनुसार भुक्तानी हुनेछः- ।

(क) धतिो लनि व्यक्तलि कानून व्यवसायीलाई तरिको मनासबि माफकिो शुल्क र मुद्दा मामला गर्दा लागेको कानूनी खर्च लगायत धतिको सम्पत्तपुनः प्राप्त गर्दा, ग्रहण गर्दा, बेचबखिनको तयारी तथा बेचबखिन गर्दा लागेको मनासबि माफकिो खर्च, । (ख) धतिको हकबाट सुरक्षति ऋण, । (ग) बेचबखिनबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड गर्नुभन्दा अगावै लिखति अनुरोध प्राप्त भई अधीनस्थ धतिो हक लनि व्यक्तलि त्यस्तो हकको मनासबि प्रमाण दिएमा धतिको सम्पत्तउपर रहेको अधीनस्थ धतिो हकबाट सुरक्षति ऋण । (२) धतिो लनि व्यक्तलि धतिको सम्पत्तकिो बकिरीबाट प्राप्त भई बचत हुन आएको रकम धतिो दनि व्यक्तलाई फर्तिा दनिछ र अन्यथा सहमतभएकोमा बाहेक नपुग रकमको हकमा धतिो दनि व्यक्तजिमिेवार हुनेछ । (३) दायतिवको परपालन नभई धतिो लनि व्यक्तलि धतिको सम्पत्तबिचबखिन गर्दा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछः- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । धतिको सम्पत्त बिचबखिन हुँदा त्यस्तो सम्पत्तकिो मूल्य तरिी खरदि गर्ने व्यक्तलि प्राथमकिताको माथलिो क्रममा रहेको धतिको हकको अधीनमा रही त्यस्तो धतिको सम्पत्त, धतिो हक वा अधीनस्थ धतिो हक वशिषाधिकारबनि नै प्राप्त गर्ने, र । (ख) धतिको सम्पत्तकिो स्वामतिवको अभलिख राख्ने कार्यालयले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । मूल्य दिई खरदि गर्ने खरदिकर्तालाई नयाँ स्वामतिवको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा सो कार्यालयले अनुरोध गरेमा धतिो लनि व्यक्तलि कब्जा गर्न पाउने गरी अदालतले दिएको आदेशको ढाँचामा नयाँ स्वामतिवको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अख्तियारी वा दायतिव पालना नभएमा धतिो लनि व्यक्तलाई कब्जा हस्तान्तरण गर्ने गरी धतिो दनि व्यक्तलि गरेको लिखति समझौता सो कार्यालय समक्ष पेश गर्ने । ५२. धतिको सम्पत्तरोक्का राख्ने वा नयिन्त्रणमा लनिः (१) दायतिवको पालना नभएमा धतिो लनि व्यक्तलि सुरक्षति दायतिव पूर्ण वा आंशकिरूपमा पालना गराउनको लागि धतिको सम्पत्त रोक्का राख्न वा नयिन्त्रणमा लनि प्रस्ताव गर्न सक्नेछ । (२) धतिो लनि व्यक्तलि धतिो दनि व्यक्ततिथा धतिको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । सम्पत्तमा अधीनस्थ परपिक्व धतिको हक भएको धतिो लनि अन्य कुनै व्यक्तसिमक्ष उपदफा (१) बमोजमि प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ । (३) धतिो लनि व्यक्तलि उपदफा (२) बमोजमि प्रस्तावको सूचना पाउने हक भएको व्यक्तबाट त्यस्तो सूचना पठाइएको मतिलि एक्काइस दनिभतिर लिखति दाबी वशिध प्राप्त । गरेमा नजिले यस परिच्छेदमा भएको व्यवस्थाबमोजमि त्यस्तो धतिको सम्पत्तबिचबखिन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको म्यादभतिर दाबी वशिध प्राप्त नभएमा धतिो लनि व्यक्तलि उपदफा (१) बमोजमिको प्रस्ताव अनुसार धतिो दनि व्यक्तकिो दायतिवको भुक्तानी वा पालन गराउन धतिको सम्पत्तरोक्का राख्न वा आफ्नो नयिन्त्रणमा लनि सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति ।

५३. धतिको सम्पत्तनिखिन्ने वा सकार्ने अधिकारः (१) लिखति रूपमा अन्यथा सहमतभएकोमा बाहेक दायतिवको पालना नभएको अवस्थामा धतिको सम्पत्तबाट सुरक्षति सम्पूर्ण दायतिव पूरा गरी र धतिो लनि व्यक्तलि भुक्तानी गरेको कानून व्यवसायीको मनासबि शुल्क र कानूनी कारबाही गर्दा लागेको अन्य खर्च लगायत त्यस्तो धतिको सम्पत्तपुनः प्राप्त गर्दा, ग्रहण गर्दा, बेचबखिनको तयारी गर्दा वा बेचबखिन गर्दा त्यस्तो सम्पत्तबिकिरी हुनुअगावै धतिो लनि व्यक्तलि गरेको अन्य मनासबि खर्च बुझाई धतिो दनि व्यक्तलि धतिको सम्पत्तनिखिन्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि धतिो दनि व्यक्तलि धतिको सम्पत्तनिखिन्नेमा वा यस ऐन बमोजमि धतिो लनि व्यक्तलि धतिको सम्पत्तबिचबखिन गर्दा त्यस्तो सम्पत्तबिकिरी नभएमा धतिो लनि व्यक्त नै त्यस्तो धतिको सम्पत्तसकार्न सक्नेछ । तर धतिो सम्बन्धी समझौतामा धतिको सम्पत्तसकार्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरिएको भएमा सोही बमोजमि हुनेछ । ५४. दायतिवको पालना नगरेमा धतिो लनि व्यक्तकिो दायतिवः (१) धतिो लनि व्यक्तलि यस परिच्छेदका व्यवस्थाहरूको पालना नगरेमा

अदालतले उपयुक्त शर्त तथा अवस्थाहरु तोकी सोही अनुसार धतिको सम्पत्तिको बेचबखिन गर्न वा बेचबखिनमा रोक लगाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) धतिो लनि व्यक्तलि धतिको सम्पत्ति बेचबखिन गर्दा व्यावसायिक मान्यताअनुरूप मनासबि तवरले त्यस्तो सम्पत्ति बेचबखिन गर्नु पर्नेछ । (३) धतिको सम्पत्ति बेचबखिन भईसकेपछि धतिो दनि व्यक्ती वा सूचना पाउने हक भएको व्यक्ती वा बेचबखिन गर्नुअगावै धतिको सम्पत्तिमा आफ्नो हक भएको कुरा धतिो लनि व्यक्तिलाई जानकारी गराएको व्यक्तलि यस परछिदेका व्यवस्था पालना नभएको कारणबाट नजिलाई हुन गएको हानि नोक्सानीबाटको क्षतिपूर्ति धतिो लनि व्यक्तीबाट भराई लनि पाउनेछ । (४) धतिो लनि व्यक्तलि छानेको समय तथा तरिकाभन्दा भनिने समय वा तरिकामा धतिको सम्पत्ति बकिरी गरिएको भएमा अधिकतम मूल्य प्राप्त गर्न सकिने थियो भन्ने आधारमा मात्र त्यस्तो बकिरी व्यावसायिक मान्यताअनुरूप मनासबि तरिकाले बेचबखिन नगरिएको भन्ने दाबी लाग्ने छैन । (५) धतिको सम्पत्ति जुन कसिमिको छ त्यसै कसिमिका सम्पत्तिको डलिरले अवलम्बन गर्ने प्रचलति व्यावसायिक मान्यता अनुरूप हुने गरी धतिो लनि व्यक्तलि धतिको सम्पत्ति बेचबखिन गरेको भएमा त्यस्तो बकिरीलाई व्यावसायिक मान्यता अनुरूप मनासबि तरिकाले बकिरी भएको मानिन्छ । (६) कुनै कानूनी कारबाहीमा धतिको सम्पत्तिको बेचबखिनको कुनै खास तरिका अपनाई बेचबखिन गर्न स्वीकृति दिइएकोमा त्यसरी भएको बेचबखिनलाई पूर्णतः व्यावसायिक मान्यता अनुरूप र मनासबि तरिकाले बकिरी भएको मानिन्छ । परछिदे-६ । कसूर र सजाय । ५५. कसूर: (१) कसैले देहायका कुनै काम गरे गराएमा यस ऐन बमोजमि कसूर भए गरेको मानिन्छ:- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दर्ता अभिलेखमा भराएको सूचनामा जानी-जानी झुठा वविरण उल्लेख गरेमा, ।

(ख) यस ऐनबमोजमि सूचना दर्ता गराउने काममा बाधा पुर्याएमा, र । (ग) कुनै पनवि्यक्तिको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने, भोग चलन गर्ने, कब्जा लनि वा सम्पत्ति धतिोमा दनि अधिकारमा बाधा पुर्याएमा । (२) रजिष्टरार वा नजिको प्रतनिधिलि झुट्टा प्रमाणपत्र जारी गरेमा वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दर्ता अभिलेखमा रहेको कुनै पनवि्यक्तिलाई नष्ट गरेमा वा गलत बनाएमा नजिले यस ऐन बमोजमि कसूर गरेको मानिन्छ । (३) यस ऐन बमोजमि कसूर गर्ने कुनै पनवि्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) कुनै पनवि्यक्तलि धतिको सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा रहेको बखत त्यस्तो सम्पत्तिमा हेलचेतर्थाई वा लापरवाही गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने काम गरेमा नजिलाई सो धतिको सम्पत्तिको मूल्यको अनुपातमा जरिवाना हुनेछ र मर्का पर्ने व्यक्तलि हेलचेतर्थाई वा लापरवाही गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने व्यक्तीबाट मनासबि क्षतिपूर्ति भराई लनि पाउनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमिको कसूरबाट हानि नोक्सानी पुग्न गएको व्यक्तलि क्षतिपूर्ति भराई लनि पाउनेछ । ५६. नेपाल सरकार वादी हुने: (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिन्छ । (२) यस ऐन अन्तर्गत कसूरको अनुसन्धान र तहकीकात कम्तीमा प्रहरी नरीक्षकले गर्नेछ र नजिले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान र तहकीकात गर्दा सम्बन्धति वषियको वजिजसँग परामर्श गर्न सक्नेछ । परछिदे-७ । संक्रमणकालीन व्यवस्था । ५७. यस ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै भए गरेका कारोबार: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै सम्पन्न गरिएको धतिो बन्धकी सम्झौता (हाइपोथेकेसन), प्लेज सम्झौता, हायर पर्चेज सम्झौता वा यस ऐनमा परिभाषति गरिएको मालसामानको पट्टाको सम्झौताका सम्बन्धमा देहाय बमोजमि हुनेछ । यस दफाको प्रयोजनको लागि त्यस्ता कारोबारहरुलाई यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघिभएका पूर्व कारोबारको रुपमा लइनेछ:- । (क) खण्ड (ख) र (ग) मा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्ता पूर्व कारोबारको वैधता, प्रभाव र कार्यान्वयनको निर्धारण सम्झौता गर्दा बखत लागू रहेको प्रचलति कानून बमोजमि गरिन्छ, । (ख) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि सम्पन्न भएका कारोबारद्वारा सर्जित धतिको हक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सर्जित धतिको हकसँग बाझिएको हदसम्म यस ऐन बमोजमि सर्जित धतिको हक मान्य हुनेछ, र । (ग) पूर्व कारोबार अन्तर्गत धतिो लनि व्यक्तलि धतिको हकको सूचनाका सम्बन्धमा अपनाउने परछिदे-२ बमोजमिको तरिका अनुसार नै दर्ता कार्यालयले काम प्रारम्भ गरेको मतिलि एक वर्षभित्र कारोबारको सूचना दर्ता गराउन सक्नेछ ।

यस ऐन अन्तर्गत सूचना दर्ता गरी स्थापति परपिक्वताको प्राथमकिता दर्ता कार्यालय स्थापति भएको मतिदिखि गणना गरिन्छ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै कारोबार यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिरि दर्ता कार्यालय स्थापना भई सञ्चालन भएको समयको बीचमा सम्पन्न भएको रहेछ भने त्यस्तो कारोबार उपदफा (१) बमोजमिका अधीनमा रही भएको मानिन्छ । परछिदे-८ । विविधि । ५८. धतिसम्बन्धी हकको समाप्ति: (१) सुरक्षति दायतिव बाँकी नरहेमा र धतिो लनि व्यक्तिसँग भावी ऋण दनि, दायतिव बहन गर्ने वा अन्य कुनै पनतिवरले मूल्य दनि प्रतबिद्धता नभएमा धतिको हक समाप्ति हुनेछ । (२) बकिरी गरिएको बहीखाता वा सुरक्षति बकिरी करारका सम्बन्धमा दायतिव बहन गर्ने व्यक्तलि दायतिव पूरा गरेपछि धतिको हकको समाप्ति हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५८क. धतिको हक कायम रहने: धतिो दनि व्यक्तिको सम्बन्धमा प्रचलति कानून बमोजमि दामासाहीको प्रक्रिया सुरु हुँदा बखत परपिक्व भइसकेको कुनै धतिको हक यथावत् कायम रहनेछ । ५९. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । ६०. सुरक्षति कारोबार अध्यादेश, २०६२ नषिर्क्रयि भएपछि त्यसको परिणाम:

सुरक्षति कारोबार अध्यादेश, २०६२ नष्टिक्रयि भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो नष्टिक्रयिताले, - । (क) सो अध्यादेश नष्टिक्रयि हुँदा बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनजिगाउने छैन, । (ख) सो अध्यादेश बमोजमि चालू भएको कुरा वा सोबमोजमि रीत पुर्याइ अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगसिकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेशबमोजमि पाएको, हासलि गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुवधि, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, । (घ) सो अध्यादेश बमोजमि गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, । (ङ) माथिलेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुवधि, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनसिरु गर्न, चालु राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।